EMILIA MONACO
23.12.2024 14:29:50
GMT+02:00

Soggetto Aggregatore della

Regione Puglia

GARA TELEMATICA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UNA CONVENZIONE EX ART. 26 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AGHI E SIRINGHE PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE PUGLIA.

Allegato 4: Capitolato tecnico

InnovaPuglia S.p.A.

Str. prov. Casamassima Km 3

70010 Valenzano BARI

Italia

www.innova.puglia.it

Sommario

PREMESSE 3
1 DEFINIZIONI 3
2 OGGETTO DELL'APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI E CAMPIONATURA 4
3 DURATA E IMPORTO E OPZIONI 13
4 CONFORMITÀ DEI PRODOTTI ALLE NORME COMUNITARIE E NAZIONALI 14
5 CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI 16
6 ETICHETTATURA, CONFEZIONAMENTO E IMBALLAGGIO 17
7 TRASPORTO E CONSEGNA 19
7.1 TRASPORTO 20
8. SERVIZI CONNESSI ALLA FORNITURA 21
8.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE 21
8.2 SUPPORTO E ASSISTENZA POST-VENDITA 21
8.3 REPORTISTICA SULL'ANDAMENTO DELLA FORNITURA 22
9. GESTIONE DELLA CONVENZIONE 23
10 CONTROLLO SULLE FORNITURE E GESTIONE NON CONFORMITA' E RESI 23
11. GARANZIA SUI PRODOTTI, DANNI, RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA 25
12.VIGILANZA SUGLI INCIDENTI/AVVISI DI SICUREZZA/ RICHIAMO DEI PRODOTTI 27
13. INDISPONIBILITA' TEMPORANEA DEI PRODOTTI 28
14. GESTIONE DELL'INDISPONIBILITA' DI PRODOTTO PER "FUORI PRODUZIONE" E ACCETTAZIONE DI NUOVI PRODOTTI 28
15. AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E AFFIANCAMENTO DEI PRODOTTI IN CORSO DI FORNITURA ... 30
16. PROCEDURE DI ANALISI E VALUTAZIONE DELLE VARIAZIONI 31
17. OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI DISPOSITIVI 33
18. VERIFICHE DELLA FORNITURA ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
19.CORRISPETTIVI 34
20. REVISIONE DEI PREZZI 34
21. INADEMPIMENTI E PENALITÀ 35
22. DISPOSIZIONE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E D.V.R.I. 37

PREMESSE

Il presente documento, unitamente allo schema di Convenzione, definisce la disciplina normativa e contrattuale, le caratteristiche tecniche, le modalità di esecuzione della prestazione e i servizi connessi relativi alla fornitura di aghi e siringhe per le Aziende Sanitarie della Regione Puglia, secondo la stima di fabbisogni individuati nell'allegato 5: "Fabbisogni certificati dagli enti della Regione Puglia e prezzi unitari" e per gli importi accanto ad ognuno riportati, oggetto dell'assegnazione di possibili ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni Sanitarie della Regione Puglia.

Il fabbisogno riportato per ogni lotto nei documenti di gara è indicativo, in quanto subordinato a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura dell'attività aziendale, nonché ad eventuali manovre di contenimento della spesa sanitaria disposta dallo Stato o dalla Regione Puglia. Rientrano in tale previsione anche le decisioni Aziendali connesse a processi di esternalizzazione dei Servizi, ora gestiti direttamente, o l'attivazione di nuove metodiche e/o la modifica di quelle ora in uso.

Rientrano in tale previsione anche le decisioni Aziendali connesse a processi di esternalizzazione dei Servizi, ora gestiti direttamente, o l'attivazione di nuove metodiche e/o la modifica di quelle ora in uso.

L'Amministrazione Contraente affiderà gli ordinativi di fornitura sulla base delle effettive esigenze delle Strutture e l'Aggiudicatario nulla potrà pretendere oltre il pagamento di quanto regolarmente fornito, sulla base dei suddetti ordini.

La presente procedura è finalizzata alla stipula di una Convenzione, ex art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, ed è espletata da InnovaPuglia S.p.A. La Convenzione sarà quindi sottoscritta da InnovaPuglia in qualità di Soggetto Aggregatore con gli aggiudicatari dei Lotti. I contratti esecutivi (o Ordinativi di Fornitura) saranno sottoscritti dalle Amministrazioni contraenti beneficiarie della Convenzione così come individuate nei documenti di gara.

1. DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente Capitolato si intende per:

- **D.Lgs. 36/2023**: Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici D.Lgs. n.36/2023 smi.
- **Aggiudicatario/Fornitore:** l'Impresa aggiudicataria che sottoscriverà la Convenzione, obbligandosi a fornire i prodotti offerti in sede di gara unitamente ai servizi connessi, e, pertanto, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura.
- **Aziende Sanitarie Contraenti/Amministrazioni Contraenti:** le AA.SS.LL./AA.OO.UU./AA.OO/IRCCS della Regione Puglia che sulla base della normativa vigente sono legittimate ad utilizzare la Convenzione e che possono, dunque, stipulare i singoli Contratti di fornitura basati sulla Convenzione.
- **InnovaPuglia S.p.A. o Stazione Appaltante (di seguito InnovaPuglia):** Soggetto Aggregatore della Regione Puglia, designato con L. R. n. 37 del 01/08/2014, ai sensi dell'art. 9 D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 89/2014.
- **Operatore Economico:** l'Impresa che può presentare offerta, obbligandosi a rispettare puntualmente tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato al fine di fornire i prodotti offerti in sede di gara

unitamente ai servizi connessi.

- **Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto esecutivo):** il documento informatico generato su piattaforma EmPULIA, modulo -Negozio Elettronico-, con il quale le Amministrazioni Contraenti comunicano la volontà di acquisire la fornitura/servizi oggetto della Convenzione, impegnando l'Aggiudicatario all'esecuzione del contratto di prestazione richiesta, che avrà esecuzione mediante i futuri Ordini d'Acquisto.
- **Ordine d'Acquisto:** il documento emesso dalla singola Amministrazione contraente con cui la stessa, a valere sull'ordinativo effettuato, procede a richiedere la consegna, presso i luoghi dalla stessa indicati, dei prodotti riferiti a uno o più lotti.

2. OGGETTO DELL'APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI E CAMPIONATURA

2.1 OGGETTO DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Oggetto della procedura di gara è l'acquisizione di aghi e siringhe per le Aziende Sanitarie Contraenti della Regione Puglia.

L'appalto è suddiviso in n. 46 lotti funzionali, da aggiudicare separatamente, come dettagliati nell'allegato 5- "Fabbisogni degli Enti del SSR e prezzi unitari" a cui si rimanda.

Le forniture di cui al presente capitolato appartengono ai seguenti dispositivi medici:

1	AGHI IPODERMICI PER SIRINGA SENZA SISTEMA DI SICUREZZA
2	AGHI IPODERMICI PER SIRINGA SENZA SISTEMA DI SICUREZZA
3	AGHI IPODERMICI PER SIRINGA SENZA SISTEMA DI SICUREZZA
4	AGHI IPODERMICI PER SIRINGA CON SISTEMA DI PROTEZIONE DA PUNTURE ACCIDENTALI
5	AGHI IPODERMICI PER SIRINGA CON SISTEMA DI PROTEZIONE DA PUNTURE ACCIDENTALI
6	AGHI PER PENNE DI INSULINA
7	AGHI A FARFALLA SENZA DISPOSITIVO DI SICUREZZA
8	AGHI A FARFALLA CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA
9	AGHI PER SISTEMI IMPIANTABILI
10	AGHI PER SISTEMI IMPIANTABILI
11	AGHI PER SISTEMI IMPIANTABILI CON AGO TIPO GRIPPER
12	AGHI PER INFUSIONE PER SISTEMA TOTALMENTE IMPIANTABILE UTILIZZABILI IN RMN

13	AGHI PER INFUSIONE PER SISTEMA TOTALMENTE IMPIANTABILE UTILIZZABILI IN RMN
14	AGHI PER ANESTESIA SPINALE PUNTA TIPO "QUINCKE"
15	AGHI PER ANESTESIA SPINALE PUNTA TIPO "QUINCKE"
16	AGHI PER ANESTESIA SPINALE PUNTA TIPO "WHITACRE" CON SISTEMA DI RILEVAZIONE DI LIQUOR
17	AGHI PER ANESTESIA SPINALE PUNTA TIPO "SPROTTE" CON SISTEMA DI RILEVAZIONE DI LIQUOR
18	AGHI PER ANESTESIA PERIDURALE
19	AGHI PER ANESTESIA PERIDURALE
20	SIRINGHE MONOUSO A PERDITA DI RESISTENZA
21	SIRINGHE MONOUSO PER TUBERCOLINA CON AGO
22	SIRINGHE MONOUSO DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE CONO LUER CON AGO
23	SIRINGHE MONOUSO DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE CONO LUER SENZA AGO
24	SIRINGHE MONOUSO DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE CONO LUER SENZA AGO
25	SIRINGHE MONOUSO DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE CONO LUER LOCK SENZA AGO
26	SIRINGHE MONOUSO DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE CONO LUER LOCK SENZA AGO
27	SIRINGHE MONOUSO DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE CONO LUER CON AGO CONSISTEMA DI SICUREZZA
28	SIRINGHE MONOUSO PER IRRIGAZIONE CONO CATETERE
29	SIRINGHE MONOUSO PER POMPA SENZA AGO CON ATTACCO LUER-LOCK
30	SIRINGHE MONOUSO PER POMPA SENZA AGO CON ATTACCO LUER-LOCK AMBRATE
31	SIRINGHE MONOUSO PER INSULINA CON SISTEMA DI SICUREZZA
32	SIRINGHE MONOUSO PER INSULINA CON SISTEMA DI SICUREZZA
33	SIRINGHE MONOUSO PER INSULINA CON SISTEMA DI SICUREZZA
34	VOCE 1: SIRINGHE MONOUSO PER EMOGASANALISI CON SISTEMA DI SICUREZZA
34	VOCE 2: SIRINGHE MONOUSO PER EMOGASANALISI SENZA SISTEMA DI SICUREZZA

35	AGO CANNULA PER ACCESSO VENOSO PERIFERICO AD UNA VIA, SENZA ALETTE, SENZA SISTEMA DI SICUREZZA E SENZA VALVOLA DI INIEZIONE
36	AGO CANNULA PER ACCESSO VENOSO PERIFERICO AD UNA VIA, CON ALETTE, SENZA SISTEMA DI SICUREZZA E SENZA VALVOLA DI INIEZIONE
37	AGO CANNULA PER ACCESSO VENOSO PERIFERICO A DUE VIE, CON ALETTE, SENZA SISTEMA DI SICUREZZA E CON VALVOLA DI INIEZIONE
38	AGO CANNULA PER ACCESSO VENOSO PERIFERICO AD UNA VIA, SENZA ALETTE, CON SISTEMA DI SICUREZZA, SENZA VALVOLA DI INIEZIONE
39	AGO CANNULA PER ACCESSO VENOSO PERIFERICO AD UNA VIA, CON ALETTE, CON SISTEMA DI SICUREZZA E SENZA VALVOLA DI INIEZIONE
40	AGO CANNULA PER ACCESSO VENOSO PERIFERICO AD UNA VIA, CON ALETTE, CON SISTEMA DI SICUREZZA E SENZA VALVOLA DI INIEZIONE
41	AGO CANNULA PER ACCESSO VENOSO PERIFERICO A DUE VIE, CON ALETTE, CON SISTEMA DI SICUREZZA E CON VALVOLA DI INIEZIONE
42	AGO CANNULA PER ACCESSO VENOSO PERIFERICO A DUE VIE, CON ALETTE, CON SISTEMA DI SICUREZZA E CON VALVOLA DI INIEZIONE
43	AGO CANNULA CON SISTEMA DI SICUREZZA CON ALETTE, RACCORDO AD Y, PROLUNGA INTEGRATA
44	AGO CANNULA CON SISTEMA DI SICUREZZA CON ALETTE, RACCORDO AD Y, PROLUNGA INTEGRATA
45	AGO CANNULA CON SISTEMA DI SICUREZZA CON ALETTE, RACCORDO AD Y, PROLUNGA INTEGRATA
46	AGO CANNULA SENZA SISTEMA DI SICUREZZA CON ALETTE, RACCORDO AD Y, PROLUNGA INTEGRATA

Per la configurazione complessiva del perimetro dell'iniziativa sono state prese in considerazione le indicazioni contenute nelle Linee Guida "Aghi e Siringhe", per i Soggetti Aggregatori fornite dal Comitato Guida, in base a quanto previsto dall'art. 9, comma 2bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

I quantitativi di ciascun lotto sono stati determinati dalle Aziende del Servizio Sanitario beneficiarie delle forniture di cui alla presente gara, su base storico-predittiva e tenuto conto dei fabbisogni presunti durante tutto il periodo di validità della Convenzione.

Tali quantitativi, stimati e puramente indicativi, sono forniti al solo fine di consentire opportune valutazioni dei concorrenti nella formulazione dell'offerta e ai fini dell'aggiudicazione.

Resta inteso che le effettive necessità che in concreto si determinano in relazione all'attività medico-sanitaria svolta potranno subire oscillazioni riconducibili nell'ambito dell'operatività dell'art. 120, comma 9 del Codice cui si fa espresso rinvio.

I predetti quantitativi non saranno vincolanti ai fini contrattuali, atteso che, in caso di aggiudicazione, il Fornitore si impegna a prestare le forniture e i servizi connessi fino a concorrenza del valore massimo stimato per ciascun lotto (che costituirà l'importo massimo spendibile del Contratto).

Con ciascuno degli Operatori Economici individuati, verrà sottoscritta una Convenzione e le Amministrazioni Contraenti provvederanno ad emettere singoli Ordinativi di Fornitura – con relative richieste di consegna - che saranno conclusi mediante applicazione delle condizioni stabilite nella Convenzione stessa.

Gli Operatori Economici che risulteranno Aggiudicatari si obbligano irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a fornire i prodotti di cui alle proprie Offerte Tecniche ed Economiche, nelle quantità, termini e condizioni rispettivamente indicate, nonché a prestare i servizi connessi, nella misura richiesta in caso di affidamento degli ordinativi di fornitura. Non sarà pertanto ammessa la sostituzione di prodotti con altri ritenuti dall'Aggiudicatario equivalenti con nome commerciale e/o codice prodotto differenti, salvo espressa accettazione, secondo le modalità di cui al successivo art. 17.

Per i lotti che contengono una pluralità di Prodotti (composti da più voci), non è ammessa offerta parziale: i Fornitori dovranno obbligatoriamente presentare offerta per tutti i prodotti che compongono il lotto.

Per i prodotti per i quali viene richiesta la caratteristica "latex free", la stessa si deve ritenere relativa al prodotto, al processo produttivo, al confezionamento primario e secondario dei prodotti sterili e confezionamento primario dei prodotti non sterili.

Per ciascun lotto, devono essere forniti gratuitamente, senza alcun onere aggiuntivo per il contraente, tutto il materiale di consumo e accessori eventualmente previsti ai fini del trasporto, dello stoccaggio e dell'utilizzo a regola d'arte dei dispositivi in parola.

L'oggetto dell'appalto si intende comprensivo di tutte le attività necessarie a garantire la corretta esecuzione della fornitura, come descritte nel presente Capitolato tecnico, ed in particolare:

- il trasporto, compresi carico e scarico dei prodotti richiesti presso la sede di consegna, nel rispetto dei termini previsti successivamente;
- l'attività di formazione e aggiornamento, ove necessario, per il personale medico ed infermieristico secondo quanto previsto successivamente nel seguente documento nelle modalità indicate dall'Offerta tecnica dell'Aggiudicatario;
- l'attività di Contact Center – secondo quanto previsto successivamente nel presente documento e nelle modalità indicate nell'Offerta tecnica dell'Aggiudicatario;
- la produzione di reportistica sull'andamento della fornitura, secondo quanto previsto successivamente nel presente documento.

2.2 CAMPIONATURA

Per tutti i prodotti indicati nella tabella seguente, i concorrenti dovranno presentare, entro il termine di presentazione delle offerte, a pena di non ammissione alla gara in parola, una campionatura, ai fini della verifica di conformità e, dell'attribuzione dei punteggi tecnici, come dettagliatamente previsto negli allegati 4.1 Caratteristiche tecniche *minime*" e 4.2 "*Criteri di valutazione*".

La campionatura dovrà avere le medesime caratteristiche dei prodotti che saranno consegnati nel corso dell'esecuzione del contratto, secondo i quantitativi e le modalità indicate nella tabella che segue:

n.lotto	Descrizione PRODOTTO		misure	N.ro campioni e confezionamento
1	AGHI IPODERMICI PER SIRINGA SENZA SISTEMA DI SICUREZZA	voce 5	21 G x 40 mm	una confezione di imballo secondario contenente almeno cinque dispositivi nella misura richiesta e ciascuno nel rispettivo confezionamento primario
1	AGHI IPODERMICI PER SIRINGA SENZA SISTEMA DI SICUREZZA	voce 8	24 G x 25 mm	una confezione di imballo secondario contenente almeno cinque dispositivi nella misura richiesta e ciascuno nel rispettivo confezionamento primario
2	AGHI IPODERMICI PER SIRINGA SENZA SISTEMA DI SICUREZZA	voce 2	26G x 25 mm	una confezione di imballo secondario contenente almeno cinque dispositivi nella misura richiesta e ciascuno nel rispettivo confezionamento primario
3	AGHI IPODERMICI PER SIRINGA SENZA SISTEMA DI SICUREZZA		29 G x 13 mm 30 G x 13 mm	una confezione di imballo secondario contenente almeno cinque dispositivi nella misura richiesta e ciascuno nel rispettivo confezionamento primario
4	AGHI IPODERMICI PER SIRINGA CON SISTEMA DI PROTEZIONE DA PUNTURE ACCIDENTALI	voce 2	21 G	una confezione di imballo secondario contenente almeno cinque dispositivi nella misura richiesta e ciascuno nel rispettivo confezionamento primario
5	AGHI IPODERMICI PER SIRINGA CON SISTEMA DI PROTEZIONE DA PUNTURE ACCIDENTALI	voce 1	18 G x 40 mm	una confezione di imballo secondario contenente almeno cinque dispositivi nella misura richiesta e ciascuno nel rispettivo confezionamento primario
5	AGHI IPODERMICI PER SIRINGA CON SISTEMA DI PROTEZIONE DA PUNTURE ACCIDENTALI	voce 3	25G x 16 mm	una confezione di imballo secondario contenente almeno cinque dispositivi nella misura richiesta e ciascuno nel rispettivo confezionamento primario
6	AGHI PER PENNE DI INSULINA	voce 1	30 G x 5 mm 30 G x 8 mm	una confezione di imballo secondario contenente almeno cinque dispositivi nella misura richiesta e ciascuno nel rispettivo confezionamento primario
7	AGHI A FARFALLA SENZA DISPOSITIVO DI SICUREZZA	voce 2	21G x 20 mm (pref. tubo max 30 cm)	una confezione di imballo secondario contenente almeno cinque dispositivi nella misura richiesta e ciascuno nel rispettivo confezionamento primario
7	AGHI A FARFALLA SENZA DISPOSITIVO DI SICUREZZA	voce 5	25 G x 10 mm (pref. tubo max 20 cm)	una confezione di imballo secondario contenente almeno cinque dispositivi nella misura richiesta e ciascuno nel rispettivo confezionamento primario
8	AGHI A FARFALLA CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA	voce 2	21 G x 20 mm	una confezione di imballo secondario contenente almeno cinque dispositivi nella misura richiesta e ciascuno nel rispettivo confezionamento primario
8	AGHI A FARFALLA CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA	voce 4	25 G x 20 mm	una confezione di imballo secondario contenente almeno cinque dispositivi nella misura richiesta e ciascuno nel rispettivo confezionamento primario
9	AGHI PER SISTEMI IMPIANTABILI	voce 2	monovia 20 G x lunghezza da 12mm a 25mm	una confezione di imballo secondario contenente almeno cinque dispositivi nella misura richiesta e ciascuno nel rispettivo confezionamento primario
10	AGHI PER SISTEMI IMPIANTABILI	voce 2	doppia via 20 G x 25 mm	una confezione di imballo secondario contenente almeno cinque dispositivi nella misura richiesta e ciascuno nel rispettivo confezionamento primario
11	AGHI PER SISTEMI IMPIANTABILI CON AGO TIPO GRIPPER	voce 1	19 G x 19 mm	una confezione di imballo secondario contenente almeno cinque dispositivi nella misura richiesta e ciascuno nel rispettivo confezionamento primario
11	AGHI PER SISTEMI IMPIANTABILI CON AGO TIPO GRIPPER	voce 4	20 G x 25 mm	una confezione di imballo secondario contenente almeno cinque dispositivi nella misura richiesta e ciascuno nel rispettivo confezionamento primario
12	AGHI PER INFUSIONE PER SISTEMA TOTALMENTE IMPIANTABILE UTILIZZABILI IN RMN	voce 1	19 G x 19 mm	una confezione di imballo secondario contenente almeno cinque dispositivi nella misura richiesta e ciascuno nel rispettivo confezionamento primario

	AGHI PER INFUSIONE PER SISTEMA TOTALMENTE IMPIANTABILE UTILIZZABILI IN RMN	voce 4	20 G x 25 mm	una confezione di imballo secondario contenente almeno cinque dispositivi nella misura richiesta e ciascuno nel rispettivo confezionamento primario
13	AGHI PER INFUSIONE PER SISTEMA TOTALMENTE IMPIANTABILE UTILIZZABILI IN RMN	voce 1	19 G x 19 mm	una confezione di imballo secondario contenente almeno cinque dispositivi nella misura richiesta e ciascuno nel rispettivo confezionamento primario
13	AGHI PER INFUSIONE PER SISTEMA TOTALMENTE IMPIANTABILE UTILIZZABILI IN RMN	voce 4	20 G x 25 mm	una confezione di imballo secondario contenente almeno cinque dispositivi nella misura richiesta e ciascuno nel rispettivo confezionamento primario
14	AGHI PER ANESTESIA SPINALE PUNTA TIPO "QUINCKE"	voce 1	Calibro da 18 a 27 G, lunghezza 75 mm	una confezione di imballo secondario contenente almeno cinque dispositivi nella misura richiesta e ciascuno nel rispettivo confezionamento primario
15	AGHI PER ANESTESIA SPINALE PUNTA TIPO "QUINCKE"	voce 1	20G x 38/40 mm	una confezione di imballo secondario contenente almeno cinque dispositivi nella misura richiesta e ciascuno nel rispettivo confezionamento primario
16	AGHI PER ANESTESIA SPINALE PUNTA TIPO "WHITACRE" CON SISTEMA DI RILEVAZIONE DI LIQUOR	voce 1	25 G x 88/90 mm	una confezione di imballo secondario contenente almeno cinque dispositivi nella misura richiesta e ciascuno nel rispettivo confezionamento primario
16	AGHI PER ANESTESIA SPINALE PUNTA TIPO "WHITACRE" CON SISTEMA DI RILEVAZIONE DI LIQUOR	voce 2	25 G x 100/120 mm	una confezione di imballo secondario contenente almeno cinque dispositivi nella misura richiesta e ciascuno nel rispettivo confezionamento primario
17	AGHI PER ANESTESIA SPINALE PUNTA TIPO "SPROTTE" CON SISTEMA DI RILEVAZIONE DI LIQUOR	voce 2	25 G x 88/90 mm	una confezione di imballo secondario contenente almeno cinque dispositivi nella misura richiesta e ciascuno nel rispettivo confezionamento primario
17	AGHI PER ANESTESIA SPINALE PUNTA TIPO "SPROTTE" CON SISTEMA DI RILEVAZIONE DI LIQUOR	voce 3	25 G x 100/120 mm	una confezione di imballo secondario contenente almeno cinque dispositivi nella misura richiesta e ciascuno nel rispettivo confezionamento primario
18	AGHI PER ANESTESIA PERIDURALE	voce 3	18 G X 80/90 mm	una confezione di imballo secondario contenente almeno cinque dispositivi nella misura richiesta e ciascuno nel rispettivo confezionamento primario
19	AGHI PER ANESTESIA PERIDURALE	voce 1	20 G X 80/90 mm	una confezione di imballo secondario contenente almeno cinque dispositivi nella misura richiesta e ciascuno nel rispettivo confezionamento primario
20	SIRINGHE MONOUSO A PERDITA DI RESISTENZA			una confezione di imballo secondario contenente almeno cinque dispositivi nella misura richiesta e ciascuno nel rispettivo confezionamento primario
21	SIRINGHE MONOUSO PER TUBERCOLINA CON AGO		Calibro da 25 a 28 G x 12,7/13 mm	una confezione di imballo secondario contenente almeno cinque dispositivi nella misura richiesta e ciascuno nel rispettivo confezionamento primario
22	SIRINGHE MONOUSO DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE CONO LUER CON AGO	voce 2	Siringa da 5 ml	una confezione di imballo secondario contenente almeno cinque dispositivi nella misura richiesta e ciascuno nel rispettivo confezionamento primario
23	SIRINGHE MONOUSO DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE CONO LUER SENZA AGO	voce 1	Siringa da 2,5/3 ml	una confezione di imballo secondario contenente almeno cinque dispositivi nella misura richiesta e ciascuno nel rispettivo confezionamento primario
24		voce 1	Siringa da 20 ml	una confezione di imballo secondario contenente almeno cinque dispositivi nella misura richiesta e ciascuno nel rispettivo confezionamento primario

25	SIRINGHE MONOUSO DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE CONO LUER LOCK SENZA AGO	voce 1	Siringa da 1 ml	una confezione di imballo secondario contenente almeno cinque dispositivi nella misura richiesta e ciascuno nel rispettivo confezionamento primario
26		voce 1	Siringa da 20 ml	una confezione di imballo secondario contenente almeno cinque dispositivi nella misura richiesta e ciascuno nel rispettivo confezionamento primario
27	SIRINGHE MONOUSO DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE CONO LUER CON AGO CON SISTEMA DI SICUREZZA	voce 1	Siringa da 2,5/3 ml	una confezione di imballo secondario contenente almeno cinque dispositivi nella misura richiesta e ciascuno nel rispettivo confezionamento primario
28	SIRINGHE MONOUSO PER IRRIGAZIONE CONO CATETERE		Siringa da 50/60 ml	una confezione di imballo secondario contenente almeno cinque dispositivi nella misura richiesta e ciascuno nel rispettivo confezionamento primario
29	SIRINGHE MONOUSO PER POMPA SENZA AGO CON ATTACCO LUER-LOCK	voce 1	Siringa per pompa 50/60 ml	una confezione di imballo secondario contenente almeno cinque dispositivi nella misura richiesta e ciascuno nel rispettivo confezionamento primario
30	SIRINGHE MONOUSO PER POMPA SENZA AGO CON ATTACCO LUER-LOCK AMBRATE	voce 1	Siringa ambrata per pompa 50-60ml	una confezione di imballo secondario contenente almeno cinque dispositivi nella misura richiesta e ciascuno nel rispettivo confezionamento primario
31	SIRINGHE MONOUSO PER INSULINA CON SISTEMA DI SICUREZZA			una confezione di imballo secondario contenente almeno cinque dispositivi nella misura richiesta e ciascuno nel rispettivo confezionamento primario
32	SIRINGHE MONOUSO PER INSULINA CON SISTEMA DI SICUREZZA			una confezione di imballo secondario contenente almeno cinque dispositivi nella misura richiesta e ciascuno nel rispettivo confezionamento primario
33	SIRINGHE MONOUSO PER INSULINA CON SISTEMA DI SICUREZZA			una confezione di imballo secondario contenente almeno cinque dispositivi nella misura richiesta e ciascuno nel rispettivo confezionamento primario
34	SIRINGHE MONOUSO PER EMOGASANALISI	voce 1	Siringa con sistema di sicurezza	una confezione di imballo secondario contenente almeno cinque dispositivi nella misura richiesta e ciascuno nel rispettivo confezionamento primario
34	SIRINGHE MONOUSO PER EMOGASANALISI	voce 2	Siringa senza sistema di sicurezza	una confezione di imballo secondario contenente almeno cinque dispositivi nella misura richiesta e ciascuno nel rispettivo confezionamento primario
35	AGO CANNULA PER ACCESSO VENOSO PERIFERICO AD UNA VIA, SENZA ALETTE, SENZA SISTEMA DI SICUREZZA E SENZA VALVOLA DI INIEZIONE	voce 2	16 G x 45/51 mm	una confezione di imballo secondario contenente almeno cinque dispositivi nella misura richiesta e ciascuno nel rispettivo confezionamento primario
35	AGO CANNULA PER ACCESSO VENOSO PERIFERICO AD UNA VIA, SENZA ALETTE, SENZA SISTEMA DI SICUREZZA E SENZA VALVOLA DI INIEZIONE	voce 5	20 G x 30/32 mm	una confezione di imballo secondario contenente almeno cinque dispositivi nella misura richiesta e ciascuno nel rispettivo confezionamento primario
35	AGO CANNULA PER ACCESSO VENOSO PERIFERICO AD UNA VIA, SENZA ALETTE, SENZA SISTEMA DI SICUREZZA E SENZA VALVOLA DI INIEZIONE	voce 7	24 G x 19 mm	una confezione di imballo secondario contenente almeno cinque dispositivi nella misura richiesta e ciascuno nel rispettivo confezionamento primario

36	AGO CANNULA PER ACCESSO VENOSO PERIFERICO AD UNA VIA, CON ALETTE, SENZA SISTEMA DI SICUREZZA E SENZA VALVOLA DI INIEZIONE	voce 2	16 G x 45/51 mm	una confezione di imballo secondario contenente almeno cinque dispositivi nella misura richiesta e ciascuno nel rispettivo confezionamento primario
36	AGO CANNULA PER ACCESSO VENOSO PERIFERICO AD UNA VIA, CON ALETTE, SENZA SISTEMA DI SICUREZZA E SENZA VALVOLA DI INIEZIONE	voce 5	20 G x 30/32 mm	una confezione di imballo secondario contenente almeno cinque dispositivi nella misura richiesta e ciascuno nel rispettivo confezionamento primario
36	AGO CANNULA PER ACCESSO VENOSO PERIFERICO AD UNA VIA, CON ALETTE, SENZA SISTEMA DI SICUREZZA E SENZA VALVOLA DI INIEZIONE	voce 7	24 G x 19 mm	una confezione di imballo secondario contenente almeno cinque dispositivi nella misura richiesta e ciascuno nel rispettivo confezionamento primario
37	AGO CANNULA PER ACCESSO VENOSO PERIFERICO A DUE VIE, CON ALETTE, SENZA SISTEMA DI SICUREZZA E CON VALVOLA DI INIEZIONE	voce 1	16 G x 45/51 mm	una confezione di imballo secondario contenente almeno cinque dispositivi nella misura richiesta e ciascuno nel rispettivo confezionamento primario
37	AGO CANNULA PER ACCESSO VENOSO PERIFERICO A DUE VIE, CON ALETTE, SENZA SISTEMA DI SICUREZZA E CON VALVOLA DI INIEZIONE	voce 3	20 G x 32 mm	una confezione di imballo secondario contenente almeno cinque dispositivi nella misura richiesta e ciascuno nel rispettivo confezionamento primario
38	AGO CANNULA PER ACCESSO VENOSO PERIFERICO AD UNA VIA, SENZA ALETTE, CON SISTEMA DI SICUREZZA, SENZA VALVOLA DI INIEZIONE	voce 1	16 G x 45/51 mm	una confezione di imballo secondario contenente almeno cinque dispositivi nella misura richiesta e ciascuno nel rispettivo confezionamento primario
38	AGO CANNULA PER ACCESSO VENOSO PERIFERICO AD UNA VIA, SENZA ALETTE, CON SISTEMA DI SICUREZZA, SENZA VALVOLA DI INIEZIONE	voce 4	20 G x 32 mm	una confezione di imballo secondario contenente almeno cinque dispositivi nella misura richiesta e ciascuno nel rispettivo confezionamento primario
38	AGO CANNULA PER ACCESSO VENOSO PERIFERICO AD UNA VIA, SENZA ALETTE, CON SISTEMA DI SICUREZZA, SENZA VALVOLA DI INIEZIONE	voce 6	24 G x 19 mm	una confezione di imballo secondario contenente almeno cinque dispositivi nella misura richiesta e ciascuno nel rispettivo confezionamento primario
39	AGO CANNULA PER ACCESSO VENOSO PERIFERICO AD UNA VIA, CON ALETTE, CON SISTEMA DI SICUREZZA E SENZA VALVOLA DI INIEZIONE	voce 2	20 G x 32 mm	una confezione di imballo secondario contenente almeno cinque dispositivi nella misura richiesta e ciascuno nel rispettivo confezionamento primario
40	AGO CANNULA PER ACCESSO VENOSO PERIFERICO AD UNA VIA, CON ALETTE, CON SISTEMA DI SICUREZZA E SENZA VALVOLA DI INIEZIONE	voce 2	16 G x 45/51 mm	una confezione di imballo secondario contenente almeno cinque dispositivi nella misura richiesta e ciascuno nel rispettivo confezionamento primario
41	AGO CANNULA PER ACCESSO VENOSO PERIFERICO A DUE VIE, CON ALETTE, CON	voce 2	16 G x 45/50 mm	una confezione di imballo secondario contenente almeno cinque dispositivi nella misura richiesta e ciascuno nel rispettivo confezionamento primario

	SISTEMA DI SICUREZZA E CON VALVOLA DI INIEZIONE			
41	AGO CANNULA PER ACCESSO VENOSO PERIFERICO A DUE VIE, CON ALETTE, CON SISTEMA DI SICUREZZA E CON VALVOLA DI INIEZIONE	voce 5	22 G x 25/32 mm	una confezione di imballo secondario contenente almeno cinque dispositivi nella misura richiesta e ciascuno nel rispettivo confezionamento primario
42	GO CANNULA PER ACCESSO VENOSO PERIFERICO A DUE VIE, CON ALETTE, CON SISTEMA DI SICUREZZA E CON VALVOLA DI INIEZIONE	voce 1	24 G x 20 mm	una confezione di imballo secondario contenente almeno cinque dispositivi nella misura richiesta e ciascuno nel rispettivo confezionamento primario
43	AGO CANNULA CON SISTEMA DI SICUREZZA CON ALETTE, RACCORDO AD Y, PROLUNGA INTEGRATA	voce 2	16 G	una confezione di imballo secondario contenente almeno cinque dispositivi nella misura richiesta e ciascuno nel rispettivo confezionamento primario
44	AGO CANNULA CON SISTEMA DI SICUREZZA CON ALETTE, RACCORDO AD Y, PROLUNGA INTEGRATA	voce 3	20 G x 25 mm	una confezione di imballo secondario contenente almeno cinque dispositivi nella misura richiesta e ciascuno nel rispettivo confezionamento primario
45	AGO CANNULA CON SISTEMA DI SICUREZZA CON ALETTE, RACCORDO AD Y, PROLUNGA INTEGRATA	voce 3	24 G x 19 mm	una confezione di imballo secondario contenente almeno cinque dispositivi nella misura richiesta e ciascuno nel rispettivo confezionamento primario
46	AGO CANNULA SENZA SISTEMA DI SICUREZZA CON ALETTE, RACCORDO AD Y, PROLUNGA INTEGRATA	voce 2	20 G x 25 mm	una confezione di imballo secondario contenente almeno cinque dispositivi nella misura richiesta e ciascuno nel rispettivo confezionamento primario

La campionatura richiesta dovrà riportare sul collo di spedizione le seguenti indicazioni:

a) Il nome dell'operatore economico;

b) La seguente dicitura: "Procedura aperta per la fornitura di aghi e siringhe per le Aziende Sanitarie della Regione Puglia";

c) Il numero del/i lotto/i e della/e voce/i per il/i quale/i la campionatura viene proposta.

Le singole confezioni oggetto di campionatura, inserite all'interno del collo di spedizione, dovranno recare, altresì, mediante apposita etichetta, oltre il numero del Lotto per cui il campione viene presentato anche il n.voce prodotto come indicato nell'Allegato 5, al fine di consentire e agevolare la valutazione della campionatura stessa da parte della Commissione Giudicatrice. L'etichetta o la stampigliatura sulla confezione dovrà essere uguale a quella dei prodotti in vendita.

I campioni dovranno essere racchiusi in un contenitore confezionato in modo tale da garantire l'integrità del contenuto.

La suddetta campionatura dovrà pervenire, entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, a pena di non ammissione alla gara, al seguente indirizzo: **InnovaPuglia Spa –Strada Provinciale per Casamassima Km. 3 – 70010 Valenzano (BA)**.

Si precisa che l'Amministrazione non risponderà del mancato recapito dei campioni, della consegna ad un indirizzo diverso da quello indicato e/o del confezionamento in difformità a quanto prescritto dal presente Capitolato.

L'invio dei plichi è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, i plichi non pervengano entro il previsto termine di scadenza all'indirizzo di destinazione.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il predetto termine, anche indipendentemente dalla volontà dell'Operatore Economico ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante. Detti plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.

Successivamente, la Commissione Giudicatrice, ai fini della valutazione di idoneità e, ove previsto, dell'attribuzione dei punteggi tecnici, avrà facoltà di richiedere ulteriore campionatura idonea all'utilizzo, ossia con scadenza non inferiore a 6 mesi e sterile, ove previsto. Le ditte si impegnano a consegnare, su richiesta, ulteriori campioni necessari entro 7 giorni dalla richiesta. La richiesta sarà inoltrata in forma scritta e sarà garantita parità di trattamento a tutti i concorrenti.

L'intera campionatura si intende ceduta a titolo gratuito e a seguito dell'espletamento della procedura di gara, sarà onere di ciascun operatore economico procedere al ritiro e allo smaltimento della medesima, previo accordo con la Stazione Appaltante. I campioni residui dei prodotti offerti dagli Operatori Economici che risulteranno aggiudicatari della gara dovranno essere conservati per tutta la durata contrattuale per essere comparati a prodotti forniti nel caso di non rispondenza ai requisiti, nel corso della vigenza del rapporto contrattuale tra il Fornitore e le Aziende Sanitarie.

La campionatura presentata dalle ditte che non risulteranno aggiudicatarie potrà essere restituita alle medesime nelle condizioni in cui si trova. Le ditte dovranno provvedere al ritiro della campionatura, a proprie spese, entro il termine che verrà indicato dalla Stazione Appaltante.

3. DURATA E IMPORTO E OPZIONI

La durata della Convezione, cioè il periodo entro cui le Amministrazioni contraenti possono emettere Ordinativi di Fornitura, è di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di stipula della Convenzione o dalla data di richiesta di attivazione dell'esecuzione anticipata, escluse le eventuali opzioni.

Il valore triennale complessivo a base d'asta della gara ammonta a **€ 16.673.115,82 oltre** IVA.

Opzione 1 (proroga): proroga della Convenzione, per un periodo di ulteriori 12 mesi, ai medesimi prezzi patti e condizioni definiti nella Convenzione medesima ai sensi dell'art. 120, comma 10 del D. Lgs.n.36/2023, per un importo di **€ 5.557.705,40**, oltre IVA;

Opzione 2 (proroga): proroga della Convenzione, per un periodo di ulteriori 12 mesi a seguito dell'attivazione e della conclusione della proroga di cui all'Opzione 1, ai medesimi prezzi, patti e condizioni definiti nella Convenzione medesima ai sensi dell'art. 120, comma 10 del D. Lgs.n.36/2023, per un importo di **€ 5.557.705,40** oltre IVA.

Opzione 3 Modifiche del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. a) del Codice. La Convenzione potrà essere modificata, per ciascun lotto, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del Codice, fino ad un massimo di incremento del 20%, previsto dal comma 9 del medesimo art. 120 del Codice (quinto d'obbligo), per un importo di **€ 3.334.623,18** oltre IVA.

Pertanto, il valore stimato dell'appalto comprensivo delle opzioni suindicate ammonta complessivamente a **€ 31.123.149,80** oltre IVA.

Gli importi a base d'asta e complessivi comprese le opzioni relativi a ciascun lotto sono espressi al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze e sono riportati nel Disciplinare di Gara.

Eventuali oneri della sicurezza da interferenza saranno valutati da ogni Amministrazioni contraenti al momento dell'attivazione dei contratti secondo quanto previsto dal successivo art. 23 del presente Capitolato.

L'appalto è finanziato con fondi a carico dei bilanci di ciascuna Azienda Sanitaria.

4. CONFORMITÀ DEI PRODOTTI ALLE NORME COMUNITARIE E NAZIONALI

Tutti i prodotti offerti, con riferimento a ciascun Lotto, devono essere, a **pena di esclusione**, conformi alle disposizioni legislative, regolamentari e tecniche vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le certificazioni e/o autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta e a tutti quelli che venissero emanati durante la fornitura.

L'Operatore Economico è tenuto a conformare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di prodotti non conformi consegnati e giacenti in confezioni integre presso i Punti di consegna o i magazzini delle Amministrazioni.

In particolare, i prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi ai requisiti stabiliti:

- dal Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 (MDR), e successive modifiche ed integrazioni;
- dal Regolamento (UE) 2023/607 del 15 marzo 2023, che modifica i regolamenti (UE) 2017/745 e (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro. Nelle more della transizione dalle disposizioni attualmente in vigore alla piena operatività del MDR, si intendono applicabili requisiti stabiliti dalle disposizioni normative vigenti. In particolare, la Direttiva 93/42/CEE sui "Dispositivi Medici", attuata con D.Lgs 24 febbraio 1997, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni con particolare riferimento al D.Lgs 25 gennaio 2020 n. 37, recepimento della Direttiva 2007/47/CE;
- dalla Raccomandazione della Direzione Generale dei Dispositivi medici e del Servizio farmaceutico, del 23/12/2023 (DGDMF.3/P/C.1.a.c/2023/2), per fabbricanti di dispositivi medici;
- dal Decreto del Ministero della Salute 11 maggio 2023 "Disposizioni relative alla registrazione e alla conservazione dell'identificativo unico del dispositivo (UDI) da parte delle istituzioni sanitarie e degli operatori sanitari" di recepimento del regolamento UE 2017/745 (MDR);
- dalla Direttiva 2010/32/UE del Consiglio del 10 maggio 2010 in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario;
- dal D.Lgs. n. 19 del 19/2/2014 in attuazione della Direttiva 2010/32/UE;
- dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. integrato nel 2014 con l'Allegato "Titolo X-bis";

- dal Regolamento UE 2018/2005 del 17/12/2018, concernente registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le sostanze bis(2-etilesil) ftalato (DEHP), dibutilftalato (DBP), benzilbutilftalato (BBP) e diisobutilftalato (DIBP);
- dalla Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana vigente.

Inoltre, secondo quanto stabilito da regolamenti e norme tecniche in materia per i prodotti oggetto della fornitura, alla data di presentazione dell'offerta i prodotti offerti dovranno possedere i seguenti requisiti:

- Conformità e appartenenza del dispositivo alla Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici (CND) del Ministero della Salute così come modificata dal DM 13/03/2018 e registrazione al Repertorio generale dei dispositivi medici commercializzati in Italia (RDM), come disposto dal DM 20/02/2010;
- essere corredati dalle necessarie informazioni per garantire un'utilizzazione in totale sicurezza;

Ove applicabile, per i prodotti soggetti a scadenza, avere, al momento della consegna, un periodo di validità residue pari almeno a ⅔ dell'intero periodo di validità dei prodotti.

Fatto salve le specifiche tecniche e le modalità di confezionamento relative a ciascun lotto, i prodotti offerti devono, a seconda della tipologia:

- Essere fabbricati con materiali idonei, sterili, apirogeni e atossici;
- Essere privi di scorie di produzione;
- Essere corrispondenti ai requisiti previsti dalla F.U. vigente, e relativi supplementi e aggiornamenti;
- Essere latex free (laddove espressamente previsto tra i requisiti essenziali riportati per ciascun lotto);
- Essere esenti da ftalati (laddove espressamente previsto tra i requisiti essenziali riportati per ciascun lotto) o laddove presenti, la loro presenza deve essere riportata in etichetta/confezione;
- Avere un codice identificativo della misura;
- Avere la confezione primaria sterile.

Per i prodotti per i quali è previsto l'impiego di lubrificanti, si rimanda alle normative comunitarie. In particolare, come indicato dalla Farmacopea Ufficiale Italiana, la quantità non deve essere superiore a 0,25 mg/cm^2 e conforme alle norme UNI EN ISO di riferimento.

Laddove previsto il meccanismo di sicurezza, esso dovrà possedere le seguenti caratteristiche:

- il dispositivo non deve in alcun modo compromettere la qualità della prestazione e la sicurezza del paziente e deve assicurare la sua funzione protettiva anche durante e dopo lo smaltimento; il meccanismo di sicurezza deve essere privo di spigoli vivi e parti metalliche;
- l'avvenuta attivazione del meccanismo di sicurezza deve essere facilmente verificabile da parte dell'operatore in modo visivo e/o uditivo.

L'Operatore Economico Aggiudicatario dovrà garantire, al momento della presentazione dell'offerta, la registrazione del prodotto nel Repertorio dei Dispositivi Medici (art.10 del D.Lgs. 332/2000), la conformità dei prodotti alle disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti.

Inoltre, si precisa che, nel caso in cui, durante la validità della Convenzione stipulata con il Fornitore Aggiudicatario, entrino in vigore nuove disposizioni in materia, il fornitore sarà tenuto a conformare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo.

Ogni e qualsiasi responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche dei prodotti offerti, nonché ogni eventuale inconveniente e danno provocato dal loro corretto impiego, resta a totale e completo carico dell'Aggiudicatario che, rendendosene garante, sarà tenuto all'osservanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia al momento dell'affidamento, anche di quelle che potrebbero essere emanate, durante tutto il periodo contrattuale, da parte delle competenti autorità per la produzione, il confezionamento, la distribuzione ed il recapito di quanto oggetto della fornitura.

Si precisa che tutte le certificazioni e le attestazioni di rispondenza a normative/test richieste (specificate nell'*Allegato 4.1 Caratteristiche tecniche minime*) dovranno essere chiaramente riferite ai prodotti offerti, pertanto contenerne il nome commerciale e/o codice prodotto. Nel caso in cui l'Operatore Economico abbia attribuito al prodotto offerto un nome commerciale e/o un codice prodotto differente da quello attribuito dal Fabbricante riportato nelle certificazioni/attestazioni di rispondenza a normative/test, sarà suo onere dimostrare con idonea documentazione la riconducibilità delle succitate certificazioni, attestazioni di rispondenza a normative/test al prodotto offerto.

5. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI

In aggiunta alla conformità dei prodotti alle norme comunitarie e nazionali, secondo quanto previsto nel precedente art.4, le caratteristiche tecniche dei dispositivi oggetto della presente gara si classificano in:

- caratteristiche tecniche minime;

- caratteristiche tecniche migliorative.

Le caratteristiche tecniche minime, come definite e indicate nell'*Allegato 4.1 Caratteristiche tecniche minime* dovranno essere necessariamente possedute dai dispositivi medici offerti a pena di esclusione dalla gara. In mancanza anche di uno solo di questi requisiti il dispositivo sarà considerato non conforme.

Le caratteristiche tecniche migliorative, come definite e indicate nell'*Allegato 4.2 Criteri di valutazione*, saranno valutate, se offerte, dalla Commissione Giudicatrice in sede di attribuzione del punteggio tecnico, secondo i criteri ivi indicati.

Per ciascun lotto, i requisiti tecnici minimi, ed eventualmente quelli migliorativi, dovranno essere necessariamente posseduti da tutti i prodotti offerti, al momento della presentazione dell'offerta e per tutta la durata contrattuale, a pena di esclusione dalla gara.

Si precisa che tali caratteristiche minime e migliorative di seguito esposte sono espressione di esigenze cliniche e operative espressione del tavolo tecnico all'uopo designato.

La definizione degli obiettivi che intende perseguire l'amministrazione sono rifusi nelle caratteristiche minime e nei parametri premiali cui l'operatore economico è chiamato a rispondere con la propria offerta.

In merito all'indicazione delle caratteristiche tecniche richieste per i prodotti oggetto di gara, si precisa che la Stazione Appaltante applica il **principio di equivalenza** come previsto dall'allegato II.5 Specifiche tecniche ed etichettature, richiamato dall'art. 79, del D.Lgs. n.36/2023.

Ai sensi dell'Allegato II.5, Parte II - A Specifiche tecniche, comma 8, nel caso in cui l'operatore intenda proporre soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche, lo stesso dovrà dimostrare, nella propria offerta, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'art. 105 del codice, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle specifiche tecniche prescritti.

Tale documentazione sarà valutata dalla Commissione Giudicatrice ai fini della verifica della sussistenza dell'equivalenza.

Qualora la carenza di un requisito minimo sia accertata successivamente all'aggiudicazione, comporterà l'annullamento della stessa. Il difetto dei requisiti minimi riscontrato prima della stipula del contratto determinerà la decadenza e/o revoca e/o annullamento dell'aggiudicazione, mentre, se riscontrato in corso di esecuzione contrattuale, comporterà grave inadempimento e, quindi, la risoluzione del contratto.

In merito ai dispositivi offerti per ciascun lotto è consentita una tolleranza in eccesso o in difetto, nelle modalità espressamente indicate nell'*Allegato 4.1 Caratteristiche tecniche minime*.

L'Operatore Economico per tutti i prodotti dovrà produrre la relativa documentazione tecnica (schede tecniche, manuali, data emissione/scadenza certificazioni, organismo di certificazione, dichiarazioni, brochure, labelling, ecc.).

La marca ed il codice prodotto dovranno essere dichiarate in offerta e risultare nelle schede tecniche presentate dai concorrenti.

La documentazione richiesta dovrà essere prodotta in lingua italiana, fatta eccezione per le certificazioni ISO e la marcatura CE che potranno essere presentate anche solo in lingua inglese. In caso di disponibilità della suddetta documentazione tecnica in lingua diversa da quella italiana, le ditte concorrenti dovranno presentare la documentazione in lingua originale e corredata da una traduzione in lingua italiana sottoscritta dal legale rappresentante dell'Operatore Economico o da persona con comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella documentazione di gara. La Stazione Appaltante, qualora ritenuto opportuno, si riserva la facoltà di richiedere detta documentazione in forma giurata ai sensi del D.P.R. n.445/2000.

Ogni dispositivo offerto dovrà essere, alla data di presentazione dell'offerta, di ultima generazione presente sul mercato, intendendosi per tale l'ultima versione (release) immessa in commercio del modello di dispositivo che l'Azienda partecipante intende offrire fra quelli a disposizione nel proprio Listino Prodotti.

Dovranno essere offerti esclusivamente prodotti di nuova tecnologia e nuovi di fabbrica. Saranno esclusi prodotti obsoleti sotto il profilo tecnologico.

Eventuali misure riferite ai prodotti offerti (pesi, volumi, dimensioni, taglie, spessori ecc..) dovranno essere dichiarati in sede di offerta tecnica e risultare da documenti ufficiali.

6 ETICHETTATURA, CONFEZIONAMENTO E IMBALLAGGIO

I prodotti aggiudicati dovranno essere consegnati in confezioni che ne garantiscano:

- la buona conservazione, anche durante le fasi di trasporto;
- il facile immagazzinamento;
- la sterilità, quando prevista.

Le confezioni dovranno riportare, a caratteri ben leggibili, in lingua italiana, o con i simboli delle norme armonizzate, tutte le informazioni previste dalla normativa vigente e necessarie per garantire un'utilizzazione corretta e sicura del dispositivo medico in essa contenuto, conformemente ai D.lgs. 46/97 (recepimento 93/42/CE) e D.lgs. 137/2022 (recepimento del nuovo Regolamento UE 2017/745 sui DM, sulla base delle disposizioni transitorie previste per la sua applicabilità) e ss.mm.ii. ed al D.lgs. 81/2008 (recepimento del nuovo Regolamento 2016/425 sulla base delle disposizioni transitorie previste per la sua applicabilità.

Dovranno esser rispettate anche le normative vigenti in materia ambientale. Inoltre, tutti i materiali usati nella produzione di inchiostri, coloranti, vernici di stampa, colle, componenti del materiale e del cartone e di ogni componente dei confezionamenti devono essere assolutamente atossici e biocompatibili.

Sono previsti al massimo 3 livelli di confezionamento:

1. confezionamento primario, da intendersi quale contenitore o qualunque altra forma di confezionamento che si trova a diretto contatto con il prodotto in esso contenuto;
2. confezionamento secondario, da intendersi quale imballaggio in cui è collocato il/i confezionamento/i primario/i;
3. imballaggio esterno, costituito dallo scatolone contenente più confezioni secondarie di prodotto.

L'imballaggio esterno dovrà, soddisfare le prescrizioni del D.lgs. n. 81/2008 circa la prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

L'imballaggio deve essere robusto, idoneo allo stoccaggio e dovrà garantire agli operatori un facile prelievo delle singole confezioni. Gli imballi devono essere di materiale resistente alle manovre di carico, trasporto e scarico oltre che idonei a garantirne la corretta conservazione di quanto contenuto e un buon grado di pulizia, nonché un'efficace barriera contro l'umidità e la polvere. Gli imballi in cui sono contenute le confezioni secondarie devono essere tali da consentire una facile presa e movimentazione

L'ulteriore imballaggio usato per la spedizione/consegna sarà a cura e carico del Fornitore e dovrà:

a. essere a norma di legge;
b. riportare le quantità, i dati relativi al prodotto, il numero del lotto di produzione, la data di scadenza;
c. non presentare difetti, lacerazioni o tracce di manomissione al momento della consegna.

Tutti i confezionamenti dei prodotti da consegnare dovranno essere integri, non danneggiati e chiusi.

All'atto della consegna, qualora gli imballi presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, il destinatario della merce, sarà autorizzato a respingere la stessa e in tal caso il Fornitore dovrà provvedere alla sua immediata sostituzione entro 3 giorni lavorativi.

Per quanto riguarda il confezionamento secondario e primario, il confezionamento e l'etichettatura dei prodotti offerti devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dal Regolamento (UE) 2017/745. L'etichettatura dovrà essere tale da garantire la massima riconoscibilità e identificabilità del prodotto per la tracciabilità dello stesso e dovrà riportare in lingua italiana tutte le indicazioni previste dalla normativa vigente, compresa la destinazione d'uso prevista per ciascun prodotto.

In particolare, il confezionamento primario dovrà possedere le seguenti caratteristiche:

- i prodotti in singolo involucro sterile dovranno presentarsi in scatole da massimo 100 unità per gli aghi e per le siringhe, o in quantità inferiori secondo quanto indicato nell'*Allegato 4.1 Caratteristiche tecniche minime*;
- dovranno essere forniti in contenitori che garantiscano la buona conservazione e il facile immagazzinamento per sovrapposizione;
- la confezione singola sterile in involucro dovrà essere costituita da astuccio trasparente termosaldato sui quattro lati, in grado di mantenere la sterilità del contenuto nel tempo;
- impedire facili lacerazioni accidentali;
- permettere la facile e sicura apertura ed il prelievo del dispositivo;

Inoltre, sui confezionamenti primari dovranno essere riportate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti informazioni, e/o dai simboli delle norme armonizzate:

- descrizione del prodotto comprensiva della denominazione commerciale;
- codice del prodotto;
- nome, la ragione sociale e l'indirizzo del produttore e/o Fornitore;
- marchio CE con numero identificativo dell'organismo notificato;
- taglia;
- dicitura "Sterile" e metodo di sterilizzazione o dicitura "Non Sterile";
- data di scadenza del prodotto;
- dicitura "Monouso";
- numero del lotto di produzione del dispositivo;
- quantità contenuta.

Le stesse informazioni su elencate dovranno esser riportate sul confezionamento secondario, in aggiunta alle seguenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, evidenziate in modo chiaro:

- modalità di conservazione;
- precauzioni d'uso;
- quantitativo espresso nell'unità di misura propria del prodotto.

L'Aggiudicatario dovrà inoltre indicare per ciascun dispositivo medico offerto:

- ✓ Codice CND (ULTIMO LIVELLO – rilasciata dalla Commissione Unica dei Dispositivi Medici CUD in base all'art. 57, comma 1 della Legge n. 289 del 2002);
- ✓ Numero di Repertorio Nazionale dei Dispositivi Medici;
- ✓ il vettore UDI conformemente a quanto previsto dal regolamento (UE) n° 2017/745 e ss.mm.ii (su tutti i livelli di imballaggio del dispositivo).

7 TRASPORTO E CONSEGNA

Le attività di trasporto e consegna dei prodotti oggetto della fornitura saranno effettuate a cura e spese dell'Aggiudicatario.

Gli oneri di consegna, con ciò intendendosi tutti i corrispettivi relativi al trasporto ed alla consegna dei prodotti nonché ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, carico, scarico, consegna a livello stradale o al piano, con o senza montacarichi, nelle modalità di seguito riportate, e qualsiasi altra attività ad essa strumentale, sono interamente a carico dell'Aggiudicatario che, pertanto, dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tali attività nel rispetto delle prescrizioni previste.

Le consegne, da effettuarsi secondo quanto riportato in ciascun Ordine d'acquisto inviato da ciascuna Amministrazione Contraente, si distinguono in:

- ✓ **consegne ordinarie**, che dovranno essere terminate entro e non oltre **5 giorni naturali e consecutivi** a decorrere dalla data di ricezione dell'Ordine d'acquisto;
- ✓ **consegne urgenti**, da concludersi entro le 48 ore a decorrere dalla data di ricezione dell'Ordine d'Acquisto, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 21

I termini di consegna, anche ai fini dell'eventuale applicazione delle penali, decorreranno dal giorno lavorativo successivo alla data di trasmissione dell'Ordine di acquisto da parte dell'Aggiudicatario.

Le consegne dovranno essere effettuate presso le sedi di consegna indicate da ciascuna Azienda Sanitaria nell'Ordinativo di Acquisto, durante gli orari di apertura delle stesse e nelle quantità richieste.

L'Aggiudicatario è tenuto a verificare la completezza, la correttezza e la chiarezza dell'Ordinativo di fornitura ricevuto. In caso di mancanza di uno dei predetti requisiti sarà compito dell'Aggiudicatario contattare l'Amministrazione Contraente e chiedere l'invio di un nuovo ordine, che recepisca le opportune correzioni. L'Amministrazione contraente procederà ad emettere il nuovo ordine sostitutivo del precedente e ad annullare l'ordine incompleto, non corretto o non chiaro senza che l'Aggiudicatario possa pretendere alcunché.

L'Aggiudicatario dovrà impegnarsi a fornire i quantitativi richiesti nei tempi e nei modi descritti, anche se si trattasse di quantitativi minimi.

Le ditte concorrenti sono consapevoli di dover fornire Aziende sanitarie pubbliche e pertanto non potranno addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto del presente Capitolato.

Non saranno ammesse consegne parziali e, pertanto, ciascuna consegna dovrà avvenire in un'unica soluzione, salvo diverso accordo scritto intercorso tra l'Aggiudicatario e la singola Azienda Beneficiaria.

Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico dell'Aggiudicatario di ciascun Lotto e, pertanto, lo stesso dovrà essere dotato di qualunque attrezzatura necessaria per svolgere tale attività in condizioni di sicurezza.

Ogni consegna dovrà essere accompagnata da regolare **Documento di Trasporto (D.D.T.)** che deve obbligatoriamente indicare, almeno, le seguenti informazioni:

- numero e data di riferimento dell'Ordinativo di fornitura;
- data e luogo della consegna;
- elenco descrittivo del materiale consegnato;
- quantitativi consegnati.

L'originale del documento di trasporto ovvero una sua copia dovrà essere rilasciato all'Amministrazione Contraente che lo sottoscrive per accettazione.

All'atto della consegna, i prodotti dovranno presentare un periodo di validità residua non inferiore ai 2/3 della validità totale.

Eventuali deroghe a tale obbligo potranno essere concesse temporaneamente dalle Amministrazioni Contraenti a condizione che gli eventuali resi relativi ai prodotti scaduti siano rimborsati ai prezzi convenzionali ovvero sostituiti, senza onere alcuno per l'acquirente, con prodotti avente validità residua non inferiore ai 2/3 della validità totale.

Resta ferma ogni responsabilità dell'Aggiudicatario fino all'effettiva consegna a destinazione del prodotto con presa in carico da parte dell'Amministrazione Contraente.

7.1 TRASPORTO

È responsabilità dell'Aggiudicatario garantire che il trasporto dei prodotti avvenga con mezzi adeguati tali da consentire il mantenimento di tutte le caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati.

Pertanto, l'Aggiudicatario, ovvero il corriere specializzato incaricato della consegna, dovrà osservare tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione dei prodotti, in conformità a quanto previsto dalla normativa europea ed italiana, nonché dalla Farmacopea ufficiale edizione in vigore alla data di consegna del prodotto ed eventuali successivi aggiornamenti.

7.2 CONSEGNA

L'accettazione dei prodotti forniti avverrà sulla base del controllo quali-quantitativo effettuato dai servizi competenti delle singole Amministrazioni Contraenti. **La firma all'atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto**. La quantità, la qualità e la corrispondenza di quanto fornito potrà essere accertata dall'Amministrazione Contraente in un secondo momento e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dall'Aggiudicatario. La firma apposta per accettazione della merce non esonera l'Aggiudicatario dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto.

8. SERVIZI CONNESSI ALLA FORNITURA

I servizi descritti in questo articolo, nonché le ulteriori attività necessarie per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, saranno prestati dall'Aggiudicatario unitamente alla fornitura medesima e il relativo corrispettivo deve intendersi incluso nel prezzo unitario, IVA esclusa, di ciascun prodotto offerto in sede di gara.

8.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE

Lo scopo dell'attività è quello di illustrare ai professionisti sanitari e ai tecnici le modalità ottimali di gestione dei dispositivi durante il loro intero ciclo di vita, comprendendo, quindi, le modalità corrette di stoccaggio, immagazzinamento e conservazione, l'utilizzo in condizioni di sicurezza sia per i sanitari sia in relazione ai pazienti, la gestione dei residui degli imballaggi e delle confezioni, la gestione dei prodotti usati e non più utilizzabili come rifiuti sanitari nella prospettiva del loro corretto smaltimento.

In particolare, al fine di semplificare e di rendere più rapido l'apprendimento del funzionamento dei sistemi di sicurezza, il Fornitore aggiudicatario dei Lotti interessati dovrà organizzare tempestivamente corsi di formazione/addestramento sull'uso corretto dei dispositivi medici pungenti dotati di sistemi di sicurezza.

Ciascuna Amministrazione Contraente, in seguito all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, ha la facoltà di richiedere all'Aggiudicatario di ciascun lotto una o più sessioni di formazione relative al corretto utilizzo dei dispositivi offerti.

L'Aggiudicatario dei lotti interessati dovrà organizzare tempestivamente corsi di formazione/esercitazione sull'uso corretto degli stessi per tutta la durata di ciascun Ordinativo di Fornitura.

I corsi informativi/formativi dovranno essere tenuti da personale con adeguato livello di competenza, con modalità da concordare con le Amministrazioni Contraenti e della partecipazione al corso dei soggetti coinvolti dovrà essere tenuto registro di comprova.

L'attrezzatura e la campionatura necessaria allo svolgimento della formazione dovrà essere messa a disposizione a titolo gratuito dalla ditta aggiudicataria in quantità sufficiente per consentire agli operatori l'apprendimento diretto.

8.2 SUPPORTO E ASSISTENZA POST-VENDITA

L'Aggiudicatario dovrà erogare il servizio di **assistenza post-vendita**, nelle modalità di seguito dettagliate.

Si tratterà, a tutti gli effetti, di un servizio di Customer Care, che funzioni da centro di ricezione e gestione delle richieste da parte delle Amministrazioni Contraenti, da centro di informazioni sullo stato di esecuzione degli ordini, nonché di ricezione di reclami e delle segnalazioni per qualunque tipo di problematica.

Il Customer Care dovrà essere reso funzionante entro 15 giorni solari dalla stipula della Convenzione e dovrà essere attivo per la ricezione delle richieste delle informazioni tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica e festivi, per almeno 6 ore al giorno, tra le ore 8.00 e le ore 18.00.

L'Aggiudicatario si impegna, altresì, a rendere noto prima dell'avvio della fornitura, l'orario di servizio, il numero telefonico, un indirizzo e-mail e/o la PEC dedicati per il servizio di "Customer Care" suindicato nonché eventuali ulteriori canali idonei a garantire un adeguato livello di assistenza.

Il Customer Care dovrà tracciare e gestire le chiamate relativamente a: richieste informazioni sui dispositivi (es. modalità d'uso, conservazione, etc.), richieste di informazioni sullo stato degli ordini, sui protocolli di utilizzo, richieste di formazione, segnalazioni di non conformità del dispositivo e/o non conformità delle consegne effettuate.

Per tutta la durata della Convenzione, l'Aggiudicatario dovrà mettere a disposizione un Responsabile della Fornitura, di adeguata professionalità, i cui riferimenti, dovranno essere resi noti ad InnovaPuglia in sede di stipula della Convenzione e notificati alle Amministrazioni contraenti.

Il Responsabile della Fornitura avrà i seguenti compiti:

- monitorare il corretto svolgimento delle prestazioni contrattuali dell'Aggiudicatario in ogni loro fase;
- attivare, all'occorrenza, interventi per garantire i livelli di fornitura/servizio attesi, nonché il rispetto delle prestazioni richieste.

8.3 REPORTISTICA SULL'ANDAMENTO DELLA FORNITURA

L'Operatore Economico Aggiudicatario dovrà, su richiesta espressa di InnovaPuglia, inviare alla medesima, entro 10 (dieci) giorni solari dalla trasmissione della suddetta richiesta, un report riepilogativo delle quantità complessive consegnate per singolo Lotto e per ciascuna Azienda Sanitaria.

L'Operatore Economico Aggiudicatario dovrà, su richiesta espressa delle Aziende Sanitarie contraenti, inviare alle medesime entro 10 (dieci) giorni solari dalla trasmissione della predetta richiesta, i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali rese nel periodo di riferimento, in formato elettronico e/o in via telematica, ai fini di monitoraggio.

In particolare, è obbligatorio che tale report contenga le seguenti informazioni:

- elenco dei prodotti ordinati e lotto/i di gara di riferimento;
- denominazione commerciale dei prodotti ordinati;
- quantitativi ordinati;
- numero e data di riferimento dell'Ordinativo di fornitura;
- data di effettiva consegna di ciascun ordine (indicando anche lo stato di evasione dell'ordine: parziale o totale);
- importo complessivo dell'Ordinativo di fornitura;
- prezzi unitari del materiale ordinato;
- codice di riferimento secondo la classificazione CND.

Le Aziende Sanitarie si riservano altresì la facoltà di richiedere al Fornitore l'elaborazione di ulteriori report specifici in formato elettronico relativi alle prestazioni contrattuali rese nell'ambito della Convenzione.

La mancata consegna della rendicontazione da parte dell'Operatore Economico Aggiudicatario comporta l'applicazione delle penali di cui al par. 21.

9. GESTIONE DELLA CONVENZIONE

Nell'ambito della Convenzione, le Aziende Sanitarie Contraenti/Amministrazioni sono legittimate ad utilizzare la Convenzione e possono stipulare i singoli Contratti di fornitura. Le Aziende Sanitarie e gli Enti contraenti utilizzeranno la Convenzione emettendo uno o più ordinativi di fornitura, a partire dalla data della sua stipula e fino alla sua data di scadenza.

L'Aggiudicatario sottoscriverà la Convenzione, obbligandosi a fornire i prodotti offerti in sede di gara unitamente ai servizi connessi, e, pertanto, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura.

Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, le Aziende Sanitarie comunicano la volontà di acquisire la fornitura oggetto della Convenzione, impegnando l'Aggiudicatario all'esecuzione del contratto di prestazione richiesta, che avrà esecuzione mediante i futuri Ordini d'Acquisto. Gli ordinativi emessi saranno non vincolati, in alcun modo, a quantità minime di prodotti e di conseguenza l'Aggiudicatario non potrà imporre alcun limite minimo di fatturazione

Con l'emissione dell'Ordine d'Acquisto a valere sull'ordinativo effettuato, la singola Amministrazione Contraente procede a richiedere la consegna, presso i luoghi dalla stessa indicati, dei prodotti riferiti a uno o più lotti.

I singoli ordinativi di fornitura nonché le prestazioni di cui al presente appalto non sono affidati all'Aggiudicatario in esclusiva e, pertanto, l'Azienda, in caso di inadempienza agli obblighi previsti, nel rispetto della normativa vigente, potrà affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi.

Per tutta la durata della Convenzione, il Fornitore dovrà mettere a disposizione, indicandone nominativo e riferimento telefonico ed e-mail, un Responsabile dell'Esecuzione del Contratto che assumerà il ruolo di interfaccia del Fornitore nei confronti di InnovaPuglia e delle Aziende Sanitarie Contraenti.

In particolare, egli dovrà essere in grado di:

- essere il referente per tutte le Aziende Sanitarie che emettono Ordinativi di Fornitura;
- eseguire le azioni necessarie per garantire il livello e le tempistiche dei servizi pattuiti, la qualità e la quantità dei prodotti consegnati;
- gestire gli eventuali reclami/segnalazioni di disservizi provenienti dalle Aziende Sanitarie e/o da InnovaPuglia.

10. CONTROLLO SULLE FORNITURE E GESTIONE NON CONFORMITA' E RESI

Tutta la fornitura dovrà essere eseguita secondo le migliori regole scientifiche ed in base alle prescrizioni eventualmente dettate dall'Azienda Sanitaria, in modo che essa risponda perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal presente Capitolato Tecnico e relativi allegati.

L'accettazione dei prodotti forniti avverrà sulla base del controllo quali-quantitativo effettuato dai servizi competenti delle singole Amministrazioni Contraenti.

La firma all'atto del ricevimento della merce (DDT) indica la mera avvenuta consegna del materiale inviato rispetto a quello richiesto e non esonera l'Aggiudicatario dal rispondere ad eventuali contestazioni adeguatamente motivate che dovessero eventualmente insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto.

La fornitura può essere contestata, dall'Amministrazione Contraente, in forma scritta e a mezzo pec, nei seguenti casi:

1) In caso di **merce non conforme rispetto all'ordine d'acquisto**, l'Amministrazione Contraente potrà accettarla con riserva e successivamente contestarla al Fornitore entro e non oltre 8 (otto) giorni naturali dalla consegna, come previsto dall'art. 1698 Cod. Civ. Con riferimento all'eventuale vizio sul prodotto, le Amministrazioni Contraenti si riservano il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa e ai requisiti della merce anche in sede di effettivo utilizzo. In tale ipotesi segnalazione di contestazione sarà formalizzata da parte dell'Amministrazione Contraente entro e non oltre 8 (otto) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di scoperta del vizio;
2) Nel caso in cui la quantità dei prodotti conformi consegnati fosse inferiore alla quantità ordinata, l'Aggiudicatario dovrà provvedere ad integrare l'ordinativo; la consegna sarà considerata parziale, con conseguente facoltà di applicazione delle penali per mancata consegna di cui al successivo art. 21 fino alla consegna di quanto richiesto e mancante;
3) Nel caso in cui la quantità dei prodotti conformi consegnati fosse superiore alla quantità ordinata, l'Aggiudicatario si impegna a ritirare, senza alcun addebito per l'Amministrazione contraente ed entro 4 (quattro) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione scritta di contestazione, le quantità di prodotto consegnate in eccesso, concordando con l'Azienda Sanitaria le modalità, trascorsi i quali la stessa potrà applicare le penali previste dal successivo art. 21;
4) Nel caso di difformità quantitativa legata ad esigenze di imballo rispetto all'ordine di acquisto, l'Aggiudicatario, qualora il quantitativo richiesto nell'Ordine di Consegna non sia multiplo del confezionamento minimo, è obbligato ad arrotondare per difetto l'Ordine senza superare il quantitativo richiesto. In alternativa, l'Aggiudicatario potrà contattare direttamente il Punto Ordinante e richiedere una rettifica all'Ordine di Consegna che tenga conto del confezionamento minimo e dei suoi multipli;
5) Nel caso di difformità qualitativa, il Fornitore è obbligato a ritirare e comunque a sostituire, senza alcun addebito per l'Azienda Sanitaria ed entro 4 (quattro) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione scritta di contestazione, salvo i casi di urgenza per i quali la sostituzione dovrà essere tempestiva (entro 48 ore), i prodotti che presentino difformità qualitativa, concordando con la stessa Azienda Sanitaria le modalità, pena l'applicazione delle penali previste dal successivo art. 21. Superato il predetto termine massimo per la sostituzione dei prodotti non conformi, si procederà allo scorrimento della graduatoria ovvero all'acquisto del prodotto sul libero mercato, addebitando all'Aggiudicatario i maggiori oneri, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno. La mancata sostituzione della merce da parte dell'Aggiudicatario sarà considerata "mancata consegna". È a carico dell'Aggiudicatario ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata.
6) Nei casi 3) e 5), qualora i prodotti resi fossero già stati fatturati, l'Aggiudicatario dovrà procedere all'emissione della nota di credito. Le note di credito dovranno riportare indicazioni della fattura a cui fanno riferimento e del numero progressivo assegnato all'Ordine di fornitura.

La merce contestata e non ritirata entro 15 giorni dalla comunicazione di contestazione potrà essere inviata al Fornitore addebitandogli ogni spesa sostenuta.

Le singole Amministrazioni contraenti potranno svolgere a loro discrezione controlli periodici al fine di verificare che i prodotti consegnati siano rispondenti a quelli previsti dal presente Capitolato tecnico, dai documenti di gara nonché dalla documentazione tecnica prodotta dall'Aggiudicatario in sede di offerta, in conformità a quanto previsto dall'art. 11.

L'accertamento della non conformità potrà comportare il recesso dall'Ordinativo di Fornitura e/o l'applicazione delle penali contrattualmente previste.

11. VERIFICHE DELLA FORNITURA

Per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Contratti attuativi, le Aziende Sanitarie ed eventualmente la Stazione Appaltante, anche tramite terzi da essa incaricati, hanno facoltà di effettuare unilaterali verifiche, in corso d'opera, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche tecniche e funzionali dei Prodotti consegnati con le caratteristiche offerte dall'Aggiudicatario in sede di gara (sia minime che migliorative), ciò anche al fine di verificare eventuali inadempimenti dell'Aggiudicatario.

L'Aggiudicatario sarà obbligato a:

- consentire ad InnovaPuglia e/o alle Aziende Sanitarie, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche periodiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente documento, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento delle verifiche;
- dare immediata comunicazione ai referenti individuati, per quanto di propria competenza, di ogni fatto o circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

Le verifiche potranno essere effettuate su segnalazione da parte del personale delle Aziende Sanitarie, al fine di verificare che i prodotti consegnati siano effettivamente rispondenti a quelli offerti in sede di gara o precedentemente accettati.

InnovaPuglia potrà richiedere all'Aggiudicatario l'elaborazione di report specifici in formato elettronico e/o in via telematica.

Ciascun report dovrà essere firmato digitalmente da dirigente dell'Area Contratti o Vendite del Fornitore.

In particolare, il report richiesto da InnovaPuglia , dovrà, entro 10 (dieci) giorni solari dalla trasmissione della suddetta richiesta, essere inviato in formato file .xls tramite posta elettronica certificata all'indirizzo sarpulia@pec.rupar.puglia.it, e dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- indicazione del numero del lotto di gara;
- nome commerciale del Prodotto;
- Azienda Sanitaria contraente date e luoghi di consegna delle forniture;
- numero confezioni ordinate con relativo importo unitario;
- importo complessivo dell'ordine per singolo lotto;
- eventuali penali applicate dalle Aziende Sanitarie contraenti.

e ogni altra informazione richiesta da InnovaPuglia.

Il mancato o tardivo e/o incompleto invio di ciascun report potrà essere motivo di applicazione delle penalità secondo quanto stabilito nell'art. 21 del presente Capitolato.

12. GARANZIA SUI PRODOTTI, DANNI, RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

L'Aggiudicatario garantisce, ai sensi di legge, che i prodotti forniti siano conformi a quanto dichiarato ed offerto in sede di gara e siano immuni da vizi che li rendano inidonei allo specifico utilizzo cui sono destinati.

Per ciascun prodotto offerto è inclusa la garanzia per vizi e difetti (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.) secondo quanto previsto dal Codice civile.

Tutti i vizi e i difetti riscontrati dal personale dell'Azienda Sanitaria contraente dovranno essere contestati, per iscritto, entro un termine di decadenza di 30 (trenta) giorni naturali dalla scoperta del difetto stesso e/o della non conformità all'utilizzo.

L'esame, la verifica e l'approvazione da parte delle Aziende Sanitarie della fornitura non esonerano in alcun modo L'Aggiudicatario dalle responsabilità allo stesso imputabili per legge e/o dalle previsioni contrattuali.

L'Aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità sia civile che penale derivante dall'espletamento dell'attività richiesta dal presente capitolato.

L'Aggiudicatario risponderà pienamente per qualsiasi danno causato a persone e/o beni di terzi o dell'Azienda Sanitaria beneficiaria, intervenuto nell'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili al medesimo, o derivante da vizio ovvero da difetto del prodotto fornito ovvero scaturente dall'operato del proprio personale a qualsiasi titolo impiegato siano esse azioni, omissioni, negligenze o inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto esecutivo.

L'Aggiudicatario si impegna a manlevare e a tenere indenne le Aziende Sanitarie dai danni e/o dalle azioni che fossero eventualmente intentate o richieste alla stessa per gli stessi fatti.

Le Aziende Sanitarie saranno, pertanto, esonerate da ogni responsabilità per eventuali danni, infortuni o altro che dovessero derivare al personale del Fornitore (o ad altro personale eventualmente presente a vario titolo) nell'esecuzione del contratto, convenendosi che ogni eventuale onere sarà già compensato e compreso nell'importo contrattuale.

L'Aggiudicatario, pertanto, si impegna a stipulare una polizza assicurativa full risk di responsabilità civile, verso terzi e dipendenti, comprensiva della responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera rilasciata da primaria Compagnia di assicurazione, riferita espressamente alla fornitura in argomento, con massimale non inferiore a € 4.000.000,00 (euro quattro milioni/00), valido sia per evento, sia per anno, sia per sinistro, per persona e per cose o animali, a copertura dei rischi per i danni cagionati a terzi per morte e lesioni personali, nonché per il danneggiamento di cose di terzi, derivanti dalla fornitura in argomento, nella quale InnovaPuglia e le Aziende Sanitarie aderenti dovranno risultare soggetto terzo in caso di danni.

La polizza assicurativa in argomento dovrà contenere una clausola che vincoli la società Assicuratrice a comunicare ogni variazione del contratto all'Azienda Sanitaria.

L'Aggiudicatario sarà obbligato a stipulare nuovo contratto assicurativo, di equivalente contenuto, con tempestività tale da non interrompere la copertura assicurativa, qualora la Società Assicuratrice receda dal contratto a qualsiasi titolo.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'aggiudicatario anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Tale polizza, che dovrà avere durata pari a quella della Convenzione, dovrà essere prorogata fino al completamento delle prestazioni contrattuali; dovrà prevedere la rinuncia dell'assicuratore nei confronti della Azienda Sanitaria a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, nonché di eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti.

Qualora l'Aggiudicatario fosse già provvisto di idonea polizza assicurativa con Società Assicuratrice, a copertura del rischio da responsabilità civile di cui sopra, dovranno essere comunque rispettate le prescrizioni suindicate mediante Appendice alla Polizza Generale.

Le garanzie dovranno essere operanti anche per i casi di colpa grave dell'Aggiudicatario e per i casi di colpa grave delle persone di cui l'Aggiudicatario dovrà rispondere. Le polizze dovranno prevedere la rinuncia di

rivalsa dell'Assicuratore. Tali polizze, prima dei perfezionamenti, dovranno essere prodotte in copia all'Amministrazione contraente che si riserva il diritto di approvare o di richiedere la modifica e dovranno essere vincolate a favore dell'Amministrazioni contraenti.

13.VIGILANZA SUGLI INCIDENTI/AVVISI DI SICUREZZA/ RICHIAMO DEI PRODOTTI

Al fine di consentire ad InnovaPuglia ed alle Amministrazioni contraenti di identificare facilmente e univocamente tutti i dispositivi impiegati e non appena venga riscontrata un'anomalia tale da rendere incompatibile il dispositivo rispetto a quanto prescritto nel presente documento, l'Aggiudicatario sarà tenuto a:

- assicurare la tracciabilità dei dispositivi in caso di richiamo;
- informare le Aziende Sanitarie contraenti ed InnovaPuglia, di qualsiasi segnalazione inerente lotti e prodotti difettosi, non conformi e ogni altra informazione inerente alla sicurezza, l'integrità e il corretto utilizzo/conservazione del dispositivo.

L'Aggiudicatario dovrà comunicare ad InnovaPuglia ed alle Aziende Sanitarie entro 30 giorni naturali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ritiri immediati di dispositivi medici in commercio in Italia;
- temporanea sospensione dell'utilizzo (senza ritiro dal commercio);
- avvisi di sicurezza relativi a gravi incidenti che abbiano comportato per il paziente decesso, invalidità grave e/o permanente, grave pericolo di vita;
- comunicati dei fabbricanti che richiamino ad una maggiore attenzione circa specifici aspetti o modalità di utilizzo;
- variazioni nei manuali d'uso che modificano sostanzialmente la modalità per una sicura utilizzazione e/o la destinazione d'uso, la conservazione e lo stoccaggio del dispositivo medico;
- variazione dei protocolli di utilizzo dei dispositivi.

Nell'ipotesi in cui le Autorità competenti o il fabbricante dispongano il divieto di vendita e il ritiro di un prodotto dal commercio, per salvaguardare la salute pubblica da situazioni di rischio e pericolosità, l'Aggiudicatario sarà obbligato a propria cura e spese, al ritiro del prodotto nel termine di 10 giorni solari dalla data del provvedimento di ritiro.

Nel caso in cui i dispositivi forniti fossero sottoposti ad una procedura di richiamo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, l'Aggiudicatario si impegna a rendere nota tale circostanza ad InnovaPuglia ed alle Aziende Sanitarie, entro 30 giorni naturali dall'evento, attraverso la consegna della seguente documentazione a titolo esaustivo e non semplificativo:

- ✓ copia del rapporto finale o altro documento previsto, trasmesso al Ministero della Salute con le risultanze dell'indagine e le eventuali azioni correttive intraprese;
- ✓ dichiarazione resa dall'Aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione, con specifica attestazione della sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto offerto oggetto di "recall";
- ✓ manuale tecnico del prodotto offerto in sostituzione, in copia conforme all'originale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Nel caso di fornitori non fabbricanti, l'Aggiudicatario dovrà dare evidenza di un eventuale accordo specifico relativo all'assunzione di responsabilità in luogo del fabbricante riguardo alle problematiche ed oneri derivanti dalla normativa vigente sulla vigilanza.

Per ogni ulteriore disposizione in merito alle procedure di analisi e valutazione sul tema di cui trattasi, si rimanda al paragrafo 17 del presente Capitolato.

14. INDISPONIBILITA' TEMPORANEA DEI PRODOTTI

Nel caso di indisponibilità temporanea del prodotto, il Fornitore, al fine di non essere assoggettato alle penali per mancata consegna nei termini di cui al successivo art. 21, dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto ad InnovaPuglia ed alle Aziende Sanitarie e comunque entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura; in tale comunicazione l'Aggiudicatario dovrà, inoltre, indicare per ogni prodotto:

- la denominazione;
- il periodo di indisponibilità, ove noto o prevedibile;
- la causa dell'indisponibilità.

In ogni caso la temporanea indisponibilità dei prodotti non potrà protrarsi per più di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione di cui sopra, pena l'applicazione delle penali di cui al paragrafo 21.

Resta inteso che i tempi di comunicazione della richiesta di sostituzione ed i tempi di accettazione sono ad esclusivo carico dell'Aggiudicatario, che pertanto - se la sostituzione del prodotto verrà accettata - risponderà comunque di eventuali ritardi nelle consegne (penali ed esecuzione in danno).

L'Aggiudicatario potrà attivare la pratica di indisponibilità temporanea non più di una volta per ciascun semestre di durata della Convenzione.

Per ogni ulteriore disposizione in merito alle procedure di analisi e valutazione sul tema di cui trattasi, si rimanda al paragrafo 17 del presente Capitolato.

15. GESTIONE DELL'INDISPONIBILITA' DI PRODOTTO PER "FUORI PRODUZIONE" E ACCETTAZIONE DI NUOVI PRODOTTI

Tenuto conto della peculiare tipologia della fornitura oggetto della procedura e quindi delle particolari esigenze che si intendono soddisfare con l'iniziativa in esame e considerata, altresì, la rilevanza del rispetto della tempistica di consegna e dei volumi necessari, determinati a seguito del rilevamento dei fabbisogni degli Enti Sanitari, l'appalto in oggetto prevede determinati strumenti che InnovaPuglia S.p.A. potrà utilizzare al fine di garantire il rispetto o, comunque, l'effettiva esecuzione degli approvvigionamenti.

In particolare, tutti i casi di indisponibilità del prodotto (e/o di impossibilità della fornitura) ascrivibile alla sfera del Fornitore, ivi incluse a titolo esemplificativo e non esaustivo le ipotesi di:

- sospensione o ritiro dell'autorizzazione alla produzione e/o commercializzazione del prodotto a seguito di provvedimento delle Autorità competenti;
- sospensione della produzione o impedimento e/o interdizione dall'utilizzo del sito produttivo (es.: sequestro, ecc.) a seguito di provvedimento delle Autorità competenti;
- revoca, recesso, risoluzione, interruzione, sospensione, scadenza dei contratti di licenza e/o concessione di vendita e/o commercializzazione e/o distribuzione del prodotto;
- fermo, anche temporaneo, di produzione o distribuzione del prodotto a seguito di decisione del produttore o, comunque, per fatto ascrivibile all'attività di impresa del produttore e/o, comunque,

del Fornitore;

- rotture di stock oltre quelle previste dal precedente paragrafo 14;

sono considerati casi di inadempimento dell'Aggiudicatario a seguito dei quali InnovaPuglia procederà alla risoluzione della Convenzione stipulata con l'Aggiudicatario inadempiente riservandosi la facoltà di aggiudicazione al soggetto che segue nella graduatoria di merito risultante dalla procedura di gara tutto come meglio precisato nel Disciplinare, nonché ogni altro strumento previsto dalla normativa vigente.

Tuttavia, le conseguenze dell'indisponibilità del prodotto relative alla risoluzione della Convenzione di cui sopra non si applicano qualora l'Aggiudicatario comunichi tempestivamente ad InnovaPuglia l'offerta di un prodotto equivalente o migliorativo sostitutivo del Prodotto indisponibile e allo stesso prezzo o migliorativo di quest'ultimo.

A tal fine, l'Aggiudicatario dovrà obbligatoriamente:

- ✓ dare comunicazione scritta della "messa fuori produzione" al InnovaPuglia e alle Aziende Sanitarie beneficiarie con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali;
- ✓ indicare, pena la risoluzione della Convenzione, il dispositivo avente identiche o migliori caratteristiche tecniche, prestazionali e funzionali che intende proporre in sostituzione di quello offerto in gara alle medesime condizioni contrattuali convenute e senza alcun aumento di prezzo, specificandone il confezionamento e presentando congiuntamente la relativa scheda tecnica debitamente sottoscritta, tutte le dichiarazioni/certificazioni richieste in fase di offerta per il dispositivo sostitutivo ed eventualmente inviando, senza onere alcuno per l'Amministrazione, il campione del dispositivo proposto in sostituzione.

In caso di disponibilità della documentazione sopra elencata in lingua diversa da quella italiana, l'Aggiudicatario deve presentare la documentazione in lingua originale e corredata da una traduzione in lingua italiana ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante o da persona con comprovati poteri di firma.

Resta inteso che i tempi di comunicazione della richiesta di sostituzione ed i tempi di accettazione sono ad esclusivo carico dell'Aggiudicatario, che pertanto – anche se la sostituzione del prodotto verrà accettata - risponderà comunque di eventuali ritardi nelle consegne (penali ed esecuzione in danno).

In caso di accettazione del nuovo prodotto, lo stesso dovrà essere immediatamente disponibile nel momento dell'effettiva messa fuori produzione del prodotto inizialmente offerto: in caso di carenza temporanea del nuovo dispositivo, qualora non fosse disponibile il prodotto con le medesime caratteristiche all'interno della graduatoria di gara, l'Amministrazione Contraente procederà all'acquisto in danno.

Il numero di pezzi contenuti nella confezione di ciascun prodotto non può essere variato per tutta la durata della fornitura, salvo che il Fornitore dimostri che sono state apportate modifiche in sede di produzione e che tali modifiche sono necessarie per cause non imputabili al Fornitore stesso.

In tal caso, l'Aggiudicatario dovrà inviare una comunicazione sul nuovo numero di pezzi contenuti nella confezione.

A tale comunicazione l'Aggiudicatario dovrà allegare:

• dichiarazione del legale rappresentante del Produttore relativa alla variazione del numero di pezzi nella confezione;

• scheda tecnica, contenente il nuovo numero di pezzi contenuti nella confezione, firmata dal legale rappresentante dell'Aggiudicatario.

Contestualmente alla comunicazione di variazione del numero di pezzi nella confezione rispetto ai requisiti previsti dal Capitolato, l'Aggiudicatario invierà un campione fisico in confezione integra della nuova confezione.

Per ogni ulteriore disposizione in merito alle procedure di analisi e valutazione sul tema di cui trattasi, si rimanda al paragrafo 17 del presente Capitolato.

16. AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E AFFIANCAMENTO DEI PRODOTTI IN CORSO DI FORNITURA

Durante il periodo di validità della Convenzione, l'Aggiudicatario si impegna ad informare InnovaPuglia circa la disponibilità sul mercato di prodotti, protocolli e tecnologie migliorative, con possibili effetti sulle forniture in corso.

L'aggiornamento tecnologico può essere caratterizzato da:

- piccole modifiche apportate allo stesso prodotto senza alterarne le caratteristiche di quello originario e, pertanto, ci si riferisce allo stesso fabbricante e allo stesso modello (nuova release/versione);
- nuovo dispositivo, dello stesso fabbricante, con caratteristiche migliorative per rendimento e funzionalità.

L'Aggiudicatario dovrà comunicare le caratteristiche del nuovo dispositivo, trasmettendo la documentazione tecnica attestante la conformità dei prodotti ai requisiti rivenienti dal Capitolato.

L'articolo offerto in sostituzione a quello aggiudicato dovrà essere prodotto dallo stesso fabbricante e fornito a condizioni economiche non superiori a quelle dell'articolo precedentemente aggiudicato.

I dispositivi medici "evoluti" dovranno possedere funzionalità e caratteristiche almeno pari a quelle dei dispositivi da sostituire.

Solo a seguito di comunicazione dell'esito positivo della verifica di conformità del prodotto migliorativo proposto a quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

Non è consentito proporre come aggiornamento tecnologico prodotti già disponibili al momento della presentazione delle offerte ovvero prodotti offerti o aggiudicati in Lotti diversi da quello per il quale si propone l'aggiornamento.

Qualora richiesto dalle Aziende Sanitarie contraenti, l'Operatore Economico Aggiudicatario può prevedere, per ciascun prodotto offerto, la possibilità di affiancamento di ulteriori misure in aggiunta a quelle richieste dal presente Capitolato.

In tal caso, per tutta la durata del Contratto / Ordinativo di Fornitura, l'Operatore Economico Aggiudicatario si impegna ad applicare per i suddetti prodotti gli stessi prezzi unitari offerti in sede di aggiudicazione e/o la stessa percentuale di sconto.

Il prezzo per singolo pezzo dovrà rimanere invariato.

Le variazioni dei prodotti in corso di fornitura possono consistere anche in affiancamenti; in tal caso il Fornitore, accanto al prodotto "aggiudicato" che continuerà comunque a fornire, metterà a disposizione dell'Azienda Sanitaria anche un prodotto più aggiornato alle medesime o migliori condizioni economiche.

Le Ditte aggiudicatarie non potranno effettuare istanze di affiancamento per i prodotti già in commercio al momento della scadenza delle offerte.

Ai fini dell'autorizzazione dell'affiancamento di prodotti in corso di fornitura il Fornitore dovrà far pervenire all'Azienda Sanitaria una relazione da cui si evincano i vantaggi della sostituzione/affiancamento in relazione a:

- migliori caratteristiche tecnologiche (allegare documentazione);
- vantaggi tecnici, di gestione, di metodiche d'uso e ambientali (allegare documentazione);
- dati di efficacia e sicurezza per il paziente e l'operatore (allegare documentazione);
- caratteristiche dei materiali che consentano una maggiore durata e sicurezza d'uso (allegare documentazione);
- risultati di studi clinici controllati riportati nella letteratura nazionale e internazionale (allegare gli studi citati).

Le informazioni generali sul dispositivo da fornire sono le seguenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- inquadramento del prodotto in termini di descrizione, materiali impiegati e funzionalità;
- classificazione Nazionale dei Dispositivi medici – CND;
- classe di rischio;
- certificazioni (marchio CE, approvazione FDA, ...);
- indicazioni e controindicazioni all'uso - da scheda tecnica.

Per ogni ulteriore disposizione in merito alle procedure di analisi e valutazione sul tema di cui trattasi, si rimanda al paragrafo 17 del presente Capitolato.

17. PROCEDURE DI ANALISI E VALUTAZIONE DELLE VARIAZIONI

Se durante il periodo di validità contrattuale, si renda necessario sostituire/affiancare i prodotti aggiudicati in quanto intervengono circostanze impreviste ed imprevedibili, quali sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità, o vengono immessi sul mercato prodotti con caratteristiche aggiuntive e/o migliorative, è consentito proporre la sostituzione/affiancamento.

La possibilità di apportare delle modifiche ai contratti è disciplinata dall'art. 120 comma 1 lettera a) del Codice degli appalti in cui si specifica che i contratti possono essere variati solo se nei documenti di gara iniziali tali modifiche "sono state previste in clausole chiare, precise ed inequivocabili, a prescindere dal loro valore monetario".

Le variazioni dei prodotti in corso di fornitura possono essere determinate a titolo esemplificativo e non esaustivo da circostanze che prevedono i) il richiamo dei prodotti, ii) l'indisponibilità temporanea dei prodotti, iii) il fuori produzione e iv) l'innovazione tecnologica ed affiancamento dei prodotti in corso di fornitura.

Pertanto:

- L'Aggiudicatario potrà proporre la sostituzione/affiancamento del dispositivo aggiudicato, specificandone i motivi e fornendo la documentazione necessaria a verificare, in modo agevole, che tutte le funzioni (nessuna esclusa) del dispositivo proposto siano almeno pari a quelle del modello offerto in gara, evidenziando le caratteristiche superiori.
- Ai fini dell'autorizzazione alla variazione (sostituzione/affiancamento) di prodotti in corso di fornitura l'Aggiudicatario dovrà far pervenire ad InnovaPuglia una relazione da cui si evincano i vantaggi della sostituzione/affiancamento in relazione a:
  - migliori caratteristiche tecnologiche (allegare documentazione);
  - vantaggi tecnici, di gestione, di metodiche d'uso e ambientali (allegare documentazione);
  - dati di efficacia e sicurezza per il paziente e l'operatore (allegare documentazione);

- caratteristiche dei materiali che consentano una maggiore durata e sicurezza d'uso (allegare documentazione);
- risultati di studi clinici controllati riportati nella letteratura nazionale e internazionale (allegare gli studi citati).

- Le Informazioni generali sul dispositivo da fornire sono le seguenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo
  - inquadramento del prodotto in termini di descrizione, materiali impiegati e funzionalità;
  - classificazione Nazionale dei Dispositivi medici – CND;
  - classe di rischio;
  - certificazioni (marchio CE, approvazione FDA,...);
  - indicazioni e controindicazioni all'uso - da scheda tecnica.
- Qualora richiesto da InnovaPuglia, l'Aggiudicatario dovrà inviare la campionatura con le medesime modalità specificate nella documentazione di gara.
- Ai fini di un corretto espletamento dell'istruttoria per l'autorizzazione, InnovaPuglia potrà richiedere ulteriore documentazione o informazioni all'Aggiudicatario che dovrà provvedere tempestivamente ad evadere la richiesta.
- In caso di nuovi protocolli adottabili, l'Aggiudicatario dovrà presentare ad InnovaPuglia apposita documentazione di matrice indipendente, anche scientifica, che attesti le evidenze cliniche e operative relative al valore aggiuntivo indotto in termini di sicurezza ed efficacia.

La scelta definitiva in merito alla sostituzione/affiancamento è rimessa alla valutazione delle Aziende Sanitarie beneficiarie. InnovaPuglia, pertanto, procederà a trasmettere alle Aziende Sanitarie beneficiare la documentazione prodotta dall'Aggiudicatario in merito ai nuovi dispositivi. Le Aziende Sanitarie, nelle figure di n. 3 esperti nominati tra i componenti della Commissione Giudicatrice, o in alternativa, n.3 esperti indicati successivamente dalle amministrazioni beneficiarie, procederanno alla verifica di conformità del prodotto proposto con quanto dichiarato in sede di offerta e provvederanno a comunicare, ad Innovapuglia, gli esiti di detta verifica. Innovapuglia procederà a dare tempestiva comunicazione all'Aggiudicatario degli esiti su menzionati. Con riferimento alle variazioni dei prodotti in corso di fornitura determinate dal richiamo dei prodotti incidenti/avvisi di sicurezza, solo a seguito di comunicazione dell'esito positivo delle verifiche effettuate da parte degli esperti delle Aziende Sanitarie, InnovaPuglia provvederà a dare comunicazione all'Aggiudicatario dell'avvenuta autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione, agli stessi patti e condizioni. In caso di esito negativo, InnovaPuglia provvederà a dare comunicazione all'Aggiudicatario del diniego dell'autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione, riservandosi altresì di risolvere la Convenzione e gli ordinativi di fornitura. Inoltre, in caso di autorizzazione negata, si potrà procedere all'acquisto in danno, qualora non fosse possibile attingere ad un prodotto con le medesime caratteristiche all'interno della graduatoria della presente gara, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente. In tal caso, all'Aggiudicatario saranno addebitate le eventuali maggiori spese sostenute dalle Aziende Sanitarie rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non fosse sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa aggiudicatrice senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni dell'Aggiudicatario. Nel caso di minore spesa nulla competerà all'Aggiudicatario inadempiente. Nel caso di fornitori non fabbricanti, l'Aggiudicatario dovrà dare evidenza di un eventuale accordo specifico relativo all'assunzione di responsabilità in luogo del fabbricante riguardo alle problematiche ed oneri derivanti dalla normativa vigente sulla vigilanza.

Con riferimento alle variazioni dei prodotti in corso di fornitura determinate dall'indisponibilità temporanea dei prodotti, solo a seguito di comunicazione dell'esito positivo delle verifiche effettuate da parte degli esperti delle Aziende Sanitarie, InnovaPuglia procederà a dare tempestiva comunicazione all'Aggiudicatario dell'avvenuta autorizzazione alla sostituzione anche temporanea del prodotto con il dispositivo medico offerto agli stessi patti e condizioni. In caso di esito negativo della verifica del prodotto proposto in sostituzione da parte delle

amministrazioni beneficiarie, e, quindi, InnovaPuglia non accordi la sostituzione anche temporanea del prodotto, l'Amministrazione Contraente si riserva comunque, nel periodo di indisponibilità, la possibilità di acquistare i prodotti, sul libero mercato, qualora, non sia possibile attingere ad un prodotto con le medesime caratteristiche all'interno della graduatoria della presente gara, in danno nei confronti dell'Aggiudicatario, addebitando l'eventuale differenza di prezzo alla Ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno.

Con riferimento alle variazioni dei prodotti in corso di fornitura determinate dal fuori produzione, nel periodo intercorrente tra la comunicazione dell'Aggiudicatario e l'effettiva messa fuori produzione (30 giorni naturali), InnovaPuglia, procederà a trasmettere alle amministrazioni beneficiare la documentazione prodotta dall'Aggiudicatario in merito ai dispositivi alternativi. Solo a seguito di comunicazione dell'esito positivo delle verifiche effettuate da parte degli esperti delle Aziende Sanitarie, InnovaPuglia provvederà a dare comunicazione all'Aggiudicatario dell'avvenuta autorizzazione all'accettazione del nuovo prodotto. In caso di esito negativo della verifica del prodotto proposto in sostituzione da parte delle amministrazioni beneficiarie, InnovaPuglia avrà facoltà di risolvere la Convenzione ed i relativi Ordinativi di fornitura con quell'Aggiudicatario. In caso di accettazione del nuovo prodotto, lo stesso dovrà essere immediatamente disponibile nel momento dell'effettiva messa fuori produzione del prodotto inizialmente offerto: in caso di indisponibilità temporanea del nuovo dispositivo, l'Amministrazione Contraente procederà all'acquisto in danno, qualora, non sia possibile attingere ad un prodotto con le medesime caratteristiche all'interno della graduatoria della gara aggiudicata.

Con riferimento alle variazioni dei prodotti in corso di fornitura determinate dall'innovazione tecnologica ed affiancamento dei prodotti in corso di fornitura, solo a seguito di comunicazione dell'esito positivo delle verifiche effettuate da parte degli esperti delle Aziende Sanitarie, l'Aggiudicatario sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione e/o affiancamento, senza alcun aumento di prezzo ed alle medesime condizioni convenute in sede di gara. Resta inteso che l'Aggiudicatario non potrà effettuare istanze di affiancamento per i prodotti già in commercio al momento della scadenza delle offerte. In caso di esito negativo l'Aggiudicatario continuerà a fornire il prodotto aggiudicato.

L'Aggiudicatario si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente InnovaPuglia, nella persona del Direttore dell'esecuzione di cui al precedente art. 6 comma 5 e dei Responsabili competenti delle Amministrazioni all'uopo espressamente nominati, sulla evoluzione tecnica dei prodotti oggetto della Convenzione e/o sull'immissione in commercio di prodotti con confezionamenti migliorativi rispetto a quelli oggetto di fornitura (anche a seguito di modifiche normative) e sulle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture oggetto della Convenzione stessa. L'Aggiudicatario dovrà inviare ad InnovaPuglia adeguata informativa relativa al prodotto offerto in sostituzione. Previo parere tecnico favorevole da parte della Commissione degli esperti delle Aziende Sanitarie, la sostituzione verrà validata e formalizzata da InnovaPuglia.

Qualora nel corso della validità contrattuale sopravvenissero innovazioni normative in merito, l'Aggiudicatario è tenuto a conformare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzi ed a sostituire le eventuali rimanenze relative alle forniture effettuate, giacenti nei magazzini delle Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere, qualora ne fosse vietato l'uso.

Resta salva la facoltà di InnovaPuglia, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte dell'Aggiudicatario, recedere dalla Convenzione, per uno o più lotti, qualora sopravvenga l'immissione in commercio di nuovi prodotti con nuove tecnologie per le quali, ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante, si ritenga vantaggioso indire un nuovo confronto concorrenziale.

18. OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI DISPOSITIVI

La nozione di tracciabilità designa la costante possibilità -per il Fabbricante/Fornitore- di rintracciare, per qualsiasi evenienza, i dispositivi che necessitano di un richiamo di sicurezza e/o di apposito controllo. La tracciabilità del dispositivo medico è un obbligo contrattuale a carico del Fornitore che stipula la Convenzione a prescindere dal fatto che sia un fabbricante ovvero un rivenditore.

Tanto il Produttore del dispositivo quanto il Fornitore aggiudicatario (non produttore), ai fini contrattuali, sono parimenti responsabili per il mantenimento di procedure sistematiche idonee a consentire l'applicazione delle misure correttive necessarie in caso di problemi di sicurezza ed efficacia nell'utilizzo dei dispositivi.

Ciascun singolo dispositivo fornito dovrà essere corredato da un identificativo univoco che consenta alle Aziende Sanitarie la sua individuazione anche con riferimento ai processi sanitari, di assistenza e cura nei quali è impiegato.

Pertanto, il Fornitore in caso di modifica del codice dei prodotti rispetto a quelli ordinati dovrà obbligatoriamente darne tempestiva comunicazione ad InnovaPuglia ed alle Aziende Sanitarie e provvedere ad inviare in visione il relativo dispositivo ai fini della corretta identificazione del prodotto.

In questo modo, sarà possibile per l'Azienda Sanitaria inserire nel proprio gestionale tutte le informazioni correlate al prodotto.

L'inadempimento del Fornitore, in merito all'obbligo di tracciabilità, sarà considerato grave inadempimento contrattuale e, in quanto tale, comporterà l'attivazione delle penali contrattuali.

19.CORRISPETTIVI

I prezzi offerti dal Fornitore sono determinati a proprio rischio in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime; pertanto, resteranno fissi ed invariabili per tutto il periodo contrattuale delle Convenzioni, fatto salvo quanto disposto dal successivo paragrafo.

I corrispettivi dovuti al Fornitore dall'Azienda Sanitaria contraente per la prestazione della fornitura sono esclusivamente quelli indicati nell'Offerta Economica e sono comprensivi di trasporto, imballaggio e consegna (porto franco) al destinatario indicato nell'ordine di fornitura.

Nel caso in cui, in corso di contratto, il Fornitore introduca in commercio prodotti innovativi e/o sostitutivi rispetto a quelli aggiudicati, il Fornitore, acquisito il parere favorevole di InnovaPuglia e dell'Azienda Sanitaria acquirente, sarà tenuto a fornire questi ultimi in luogo di quelli aggiudicati, al prezzo offerto in gara, ovvero con riduzione di prezzo nel caso in cui i nuovi prodotti dovessero presentare un prezzo di listino inferiore.

20. REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione del costo di uno o più beni, in aumento o in diminuzione, tale da indurre una variazione del valore complessivo dell'appalto superiore al 5%, i prezzi variati saranno aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'Indice dei Prezzi al Consumo dell'Intera Collettività (Nic), utilizzando la classificazione Ecoicop 06: servizi sanitari e spese per la salute, disponibile sul sito dell'ISTAT, disponibile al momento di definizione dell'istruttoria procedimentale e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione della Convenzione, pubblicato da ISTAT sulla pagina web "dati.istat.it".

La richiesta di adeguamento prezzi dovrà essere esaurientemente motivata e documentata con dimostrazione dei maggiori costi effettivamente sostenuti, al fine di poterne valutare l'accoglimento o meno in base ad un'apposita istruttoria effettuata da InnovaPuglia.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità a decorrere dalla seconda annualità della convenzione.

21. INADEMPIMENTI E PENALITÀ

Il Fornitore è responsabile dell'esecuzione del contratto in termini di esatto adempimento delle obbligazioni e delle prestazioni per tutto il periodo di sussistenza del vincolo contrattuale.

Ai fini della verifica di tale adempimento InnovaPuglia e le Aziende Sanitarie hanno facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, così come enunciato nei precedenti artt.10 e 11.

Ove si verificassero inadempienze e/o ritardi da parte del fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, non imputabili all'Azienda Sanitaria e/o a InnovaPuglia, ovvero a cause forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate per iscritto, le Aziende Sanitarie ed InnovaPuglia, per quanto di competenza, avranno pieno titolo per applicare le penali di seguito indicate, fatto salvo il risarcimento del maggior danno:

- per ogni giorno solare di ritardo (o di ora in caso di urgenza) nella consegna della fornitura, non imputabile all'Azienda Sanitaria ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, rispetto alle tempistiche per la consegna dei dispositivi richiesti indicate in sede di offerta, l'Azienda Sanitaria potrà applicare all'Aggiudicatario una penale dal 1% (uno per cento) sino ad un massimo del 4% (quattro per cento), del valore della fornitura oggetto di indisponibilità del corrispettivo dell'ordinativo di fornitura, da determinarsi in relazione all'entità delle conseguenze legate all'indisponibilità del dispositivo per mancata consegna;
- nel caso di non conformità, ritardo o mancata erogazione del servizio di formazione del personale di cui al precedente art. 8.1 sarà facoltà dell'Azienda Sanitaria applicare una penale pari ad euro 100,00 per ogni mese di ritardo, a far data dall'attivazione della Convenzione. Per le annualità successive si farà riferimento sempre al mese di attivazione della Convenzione;
- per ogni giorno solare di ritardo nell'attivazione del servizio di Assistenza post-vendita, di cui al precedente art. 8.2, l'Azienda Sanitaria potrà applicare all'Aggiudicatario una penale pari ad € 150,00;
- in caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti al precedente art. 8.3 per la consegna della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei servizi prestati, sarà facoltà di InnovaPuglia applicare una penale pari ad euro 100,00 per ogni giorno solare di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Sarà considerato ritardo anche il caso di invio di reportistica con contenuto difforme da quello richiesto e/o con palesi o gravi errori di compilazione, tali da comportare l'impossibilità per InnovaPuglia di conoscere nei tempi prestabiliti il reale andamento di ciascuna Convenzione;
- per ogni giorno solare di ritardo (o di ora in caso di urgenze) nella consegna della fornitura, non imputabile all'Azienda Sanitaria ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, rispetto alle tempistiche indicate in sede di offerta in relazione all'art. 10 denominato "Controllo sulle forniture e gestione conformità e resi", l'Azienda Sanitaria potrà applicare una penale dal 1% (uno per cento) sino ad un massimo del 4% (quattro per cento), del valore della fornitura oggetto di indisponibilità del corrispettivo dell'ordinativo di fornitura, da determinarsi in relazione all'entità delle conseguenze legate all'indisponibilità del dispositivo per mancata consegna;
- in caso di inadempimento (i.e. mancata consegna) o ritardo nella consegna della fornitura a seguito di indisponibilità temporanea del prodotto rispetto ai termini stabiliti al precedente art. 14, per ogni giorno solare di ritardo l'Azienda Sanitaria potrà applicare una penale dallo 0,5% (zero virgola cinque per cento) sino ad un massimo del 1% (uno per cento), del valore della fornitura oggetto di

indisponibilità, da determinarsi in relazione all'entità delle conseguenze legate all'indisponibilità del dispositivo;

- in caso di indisponibilità temporanea del Prodotto -di cui al precedente art. 14- che si protragga per un tempo superiore a 10 giorni, in assenza della proposta dell'Aggiudicatario di un prodotto di qualità pari o superiore a quello offerto in sede di gara da acquistare sul libero mercato entro 2 (due) giorni dalla richiesta scritta dell'Azienda Sanitaria, quest'ultima potrà applicare, per ogni giorno solare di ritardo, una penale dal 1% (uno per cento) sino ad un massimo del 4% (quattro per cento), del valore della fornitura oggetto di indisponibilità, da determinarsi in relazione all'entità delle conseguenze legate all'indisponibilità del dispositivo;
- In caso di mancata consegna del prodotto di qualità pari o superiore a quello offerto in sede di gara acquistato direttamente dall'Aggiudicatario sul libero mercato entro il termine di 3 giorni dall'accettazione dell'Azienda Sanitaria, quest'ultima potrà applicare, per ogni giorno solare di ritardo, una penale dal 1% (uno per cento) sino ad un massimo del 3% (tre per cento), del valore della fornitura oggetto di mancata consegna, da determinarsi in relazione all'entità delle conseguenze legate all'indisponibilità del dispositivo;
- Per ogni altra fattispecie di violazioni, inadempienze relative ad una non corretta esecuzione del contratto, ivi comprese le ipotesi concernenti prestazioni migliorative proposte nel contesto dell'offerta tecnica dell'aggiudicatario, le Aziende Sanitarie /o InnovaPuglia, per quanto di propria competenza, applicheranno penali quantificate da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 3.000,00 secondo la gravità, proporzionata all'entità della infrazione stessa.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Capitolato; in tali casi InnovaPuglia e/ o le Aziende Sanitarie applicheranno al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi, sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

L'importo della penale verrà trattenuto sui corrispettivi dovuti o sul deposito cauzionale, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione il Fornitore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nell'originario ammontare.

Eventuali inadempimenti contrattuali, che dessero luogo all'applicazione delle penali, verranno contestati per iscritto al Fornitore da InnovaPuglia e/o dalle Aziende Sanitarie, per quanto di propria competenza e il fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di n. 3 (tre) giorni lavorativi.

Qualora dette controdeduzioni non fossero accoglibili, a insindacabile giudizio di InnovaPuglia e/o delle Aziende Sanitarie, ovvero non fosse pervenuta risposta o la stessa non fosse giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Le penalità saranno applicate a seguito:

- della verifica e dell'accertamento della non conformità dei prodotti consegnati dal Fornitore rispetto ai requisiti di base, ai requisiti premiali, ai requisiti ex lege, alle caratteristiche e specifiche dei prodotti dell'offerta aggiudicataria, ai sensi e per effetto della documentazione della Lex Specialis;
- della verifica e dell'accertamento di prestazioni e servizi resi in maniera non conforme e inadeguata dal Fornitore sotto il profilo dei livelli di servizio e prestazionali enunciati nel presente documento e nella medesima Lex Specialis.

La penale verrà detratta dall'importo della fattura relativa al periodo in cui si sono verificate le inadempienze attraverso la richiesta di emissione di nota di credito. Nel caso in cui i corrispettivi liquidabili all'appaltatore non fossero sufficienti a coprire l'ammontare delle penali, le Aziende contraenti informeranno per iscritto InnovaPuglia, che, in proporzione all'ammontare dell'ordinativo di fornitura procederà a rivalersi in quota parte sul deposito cauzionale definitivo.

È fatta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione di quanto contestato e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico dell'Aggiudicatario. L'Azienda Sanitaria potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione (per il tramite InnovaPuglia) o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonererà in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si fosse reso inadempiente facendo sorgere l'obbligo di pagamento della stessa penale e perdurerà sino al momento in cui la fornitura sarà prestata in modo effettivamente conforme

Le Aziende sanitarie potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Aziende Sanitarie a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

InnovaPuglia, per quanto di sua competenza, potrà applicare all'Aggiudicatario penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo della Convenzione, fermo restando il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Inadempienze e/o ritardi da parte del fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, che determinassero l'applicazione di una o più penali per un importo superiore alla misura massima del 10% (dieci per cento) dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione, comporteranno la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso InnovaPuglia avrà facoltà di escutere la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

22. DISPOSIZIONE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E D.V.R.I.

L'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) obbliga il Datore di Lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola Unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo, a promuovere la cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto ed il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza.

Il D.Lgs. 106/2009 (Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 81/2008) ha modificato il suddetto articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 introducendo al comma 3-ter la previsione per cui, nei casi in cui il contratto sia affidato dalle centrali di committenza o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da

interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il presente documento, prima della stipula del Contratto Esecutivo o dell'Ordine di fornitura, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto, individuando eventualmente le misure atte ad eliminare, o quantomeno ridurre, tali rischi ed indicando i relativi costi. L'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.